

통합사회2 시험 대비 — I 인권보장과 헌법

학습지 퀴즈 · 형성평가 · 미래엔 문항 · 수능식 문항 · 단답형

2학기 중간고사 · 선택형 20문항 · 서답형 4문항

___반 ___번 이름 _____

I 인권보장과 헌법 · 학습지 퀴즈

문자OT · 20문항

1. 다음 설명에 해당하는 인권의 특징은?

인권은 태어나면서부터 가지게 되는 당연한 권리이다.

- ① 보편성 ② 항구성 ③ 불가침성
- ④ 천부성 ⑤ 연대성

2. 인권의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보편성: 헌법에 규정되어 있어야만 보장받을 수 있다.
- ② 천부성: 태어나면서부터 가지게 되는 당연한 권리이다.
- ③ 불가침성: 남에게 양도할 수 없고 남의 권리를 빼앗을 수 없다.
- ④ 항구성: 일정 기간에만 한정되지 않고 영구히 보장된다.
- ⑤ 보편성: 인종·성별·종교·사회적 신분 등과 관계없이 인류 구성원 모두가 가진다.

3. (가)에 들어갈 사건으로 가장 적절한 것은?

천부 인권 사상과 계몽사상의 영향으로 영국 명예혁명, 미국 독립 혁명, 프랑스 혁명 등 (가)이/가 일어났고, 이 과정에서 자유권과 평등권을 중시하는 인권 선언이 발표되었다.

- ① 산업 혁명 ② 차티스트 운동
- ③ 시민 혁명 ④ 여성 참정권 운동
- ⑤ 세계 인권 선언

4. 다음 문서에 관한 설명으로 옳은 것은?

제1조 ‘국왕은 의회의 동의 없이 법의 효력을 정지하거나 법의 집행을 정지할 수 있는 권력이 있다.’는 주장은 위법이다.
제4조 국왕의 대권을 구실로 의회의 승인 없이 국왕이 쓰기 위한 금전을 징수하는 것은 위법이다.

- ① 국민 주권 원리를 처음 선언한 미국 독립 선언문이다.
- ② 사회권을 처음으로 명시한 헌법이다.
- ③ 노동자들이 선거권 확대를 요구한 인민헌장이다.
- ④ 인권 보장의 국제적 기준을 마련한 선언이다.
- ⑤ 영국 명예혁명 과정에서 발표된 권리 장전이다.

5. 다음 요구가 등장한 배경과 결과로 옳은 것은?

제1조 21세 이상의 모든 남성에게 선거권을 부여하라.
제2조 비밀 투표를 원칙으로 하라.
제3조 하원 의원 출마자의 재산 자격을 없애라.

- ① 시민 혁명 이전 왕과 귀족의 억압에 저항한 것이다.
- ② 시민 혁명 직후 재산·성별에 따라 정치 참여가 제한된 것에 대한 요구로, 참정권 확대에 이어졌다.
- ③ 산업 혁명 이후 빈부 격차 문제로 사회권 보장을 요구한 것이다.
- ④ 세계 대전 이후 국제적 연대를 요구한 것이다.
- ⑤ 독일 바이마르 헌법 제정으로 곧바로 실현되었다.

6. 사회권이 처음으로 명시된 헌법과 그 등장 배경을 바르게 연결한 것은?

- ① 영국 권리 장전 - 절대 왕정의 억압
- ② 미국 독립 선언문 - 식민지 지배
- ③ 프랑스 인권 선언 - 신분제의 차별
- ④ 독일 바이마르 헌법 - 산업 혁명 이후 열악한 노동 환경과 빈부 격차
- ⑤ 세계 인권 선언 - 제2차 세계 대전의 참상

7. (가) 권리에 관한 설명으로 옳은 것은?

자신이 소속되어 있는 공동체에서 더 나아가 국제적인 연대와 협력을 중시하는 권리로, 평등하게 대우받을 권리, 평화의 권리, 재난으로부터 구제받을 권리 등이 해당한다. → (가)

- ① 세계 인권 선언 이후 지구촌 구성원 모두의 인권 보장을 위해 강조되었다.
- ② 국가 권력의 간섭을 받지 않을 권리이다.
- ③ 시민 혁명을 통해 처음 보장되었다.
- ④ 독일 바이마르 헌법에 처음 명시되었다.
- ⑤ 차티스트 운동의 핵심 요구 사항이었다.

8. 인권 확장의 역사를 시기 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① 자유권·평등권 → 참정권 확대 → 사회권 → 연대권
- ② 참정권 확대 → 자유권·평등권 → 사회권 → 연대권
- ③ 자유권·평등권 → 사회권 → 참정권 확대 → 연대권
- ④ 사회권 → 자유권·평등권 → 참정권 확대 → 연대권
- ⑤ 연대권 → 자유권·평등권 → 참정권 확대 → 사회권

9. 현대 사회에서 새롭게 강조되는 인권과 그 의미를 바르게 연결하지 않은 것은?

- ① 주거권 - 쾌적하고 안정적인 주거 환경에서 인간다운 주거 생활을 할 권리
- ② 안전권 - 각종 위험으로부터 안전을 보호받을 권리
- ③ 환경권 - 건강하고 쾌적한 생활에 필요한 조건이 충족된 환경을 누릴 권리
- ④ 문화권 - 공동체의 문화생활에 참여하고 문화적 정체성을 유지할 권리
- ⑤ 안전권 - 국가의 의사 결정 과정에 참여할 수 있는 권리

10. 다음 제도와 가장 관련 깊은 인권은?

국민이 쾌적하고 살기 좋은 생활을 하는 데 필요한 기준으로, 가구별 최소 주거 면적, 방 개수, 화장실, 부엌, 적절한 방음·환기·채광·난방 설비 등을 정한다.

- ① 안전권 ② 주거권 ③ 환경권
- ④ 문화권 ⑤ 잇힐 권리

11. 환경권에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 국민의 권리임과 동시에 깨끗한 환경을 위해 노력할 국민의 의무이다.
- ㄴ. 환경 오염, 기후변화에 따른 기상 이변 등이 강조 배경이다.
- ㄷ. 「재난 및 안전 관리 기본법」이 대표적인 보장 법률이다.
- ㄹ. 환경 분쟁 조정 제도를 통해 환경 분쟁을 소송 없이 신속히 해결할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12. 다음 사례에서 보장하려는 인권으로 가장 적절한 것은?

다문화 사회가 진전되면서 이주민들이 자신의 언어와 전통을 지키며 살아갈 수 있도록 「문화 다양성의 보호와 증진에 관한 법률」을 제정하였다.

- ① 문화권 ② 안전권 ③ 환경권 ④ 주거권 ⑤ 청구권

13. 다음 권리가 등장하게 된 배경으로 가장 적절한 것은?

자신이 표현한 내용을 언제든지 자유롭게 삭제할 수 있는 권리
→ 잇힐 권리

- ① 산업 혁명에 따른 빈부 격차 심화
- ② 자연재해의 증가
- ③ 정보 사회 발달로 사생활 보호의 필요성 대두
- ④ 시민 혁명 이후 참정권의 제한
- ⑤ 도시 인구 집중에 따른 주택 부족

14. 헌법과 기본권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 헌법은 국가의 최고법으로 인권을 기본권으로 명시하여 보장한다.
- ② 인간으로서의 존엄과 가치는 헌법이 추구하는 궁극의 가치이다.
- ③ 인간으로서의 존엄과 가치는 모든 기본권의 근거이자 국가 권력 행사의 기준이다.
- ④ 청구권은 다른 기본권이 침해되었을 때 구제를 요구할 수 있는 권리이다.
- ⑤ 사회권은 국가 권력의 간섭을 받지 않고 자유롭게 생활할 수 있는 권리이다.

15. 다음 사례에서 갑, 을이 행사한 기본권을 바르게 연결한 것은?

- 갑은 국회 의원 선거에서 투표하였다.
- 을은 억울하게 구금되었다가 무죄 판결을 받아 국가에 형사 보상을 청구하였다.

- ① 갑 자유권 을 사회권 ② 갑 참정권 을 청구권
- ③ 갑 참정권 을 사회권 ④ 갑 평등권 을 청구권
- ⑤ 갑 청구권 을 참정권

16. 기본권 제한에 관한 헌법 제37조 제2항의 내용으로 옳은 것은?

국민의 모든 자유와 권리는 국가 안전 보장, 질서 유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 (㉠) (으)로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 (㉡) 을/를 침해할 수 없다.

- ① ㉠ 명령 ㉡ 본질적인 내용
- ② ㉠ 법률 ㉡ 본질적인 내용
- ③ ㉠ 조례 ㉡ 행사 방법
- ④ ㉠ 법률 ㉡ 행사 방법
- ⑤ ㉠ 대통령령 ㉡ 본질적인 내용

17. 인권 보장을 위한 헌법상 제도적 장치에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 복수 정당 제도: 국민의 다양한 정치적 견해가 정책 결정에 반영되도록 한다.
- ② 민주적 선거 제도: 모든 국민에게 나이와 관계없이 선거권을 부여한다.
- ③ 권력 분립 제도: 입법권은 정부, 행정권은 국회, 사법권은 법원에 속한다.
- ④ 기본권 구제 제도: 국회의 탄핵 소추만이 유일한 구제 수단이다.
- ⑤ 권력 분립 제도: 국가 권력을 한 기관에 집중시켜 효율성을 높인다.

18. (가), (나) 심판을 바르게 연결한 것은?

(가) 법원의 제청에 따라 재판의 전제가 되는 법률이 헌법에 위반되는지를 판단하는 심판
(나) 헌법에 보장된 국민의 기본권이 공권력에 의하여 침해되었을 때 이를 구제하기 위한 심판

- ① (가) 헌법 소원 심판 (나) 위헌 법률 심판
- ② (가) 위헌 법률 심판 (나) 헌법 소원 심판
- ③ (가) 탄핵 심판 (나) 헌법 소원 심판
- ④ (가) 위헌 법률 심판 (나) 권한쟁의 심판
- ⑤ (가) 정당 해산 심판 (나) 위헌 법률 심판

19. 다음 기관에 관한 설명으로 옳은 것은?

인권 침해나 차별 행위를 조사하여 구제하며, 직원 채용 시 학력 차별 등에 대해 직권 조사를 실시하기도 한다.

- ① 국민 권익 위원회로, 고충 민원을 처리한다.
- ② 국회로, 법률을 제정한다.
- ③ 헌법재판소로, 위헌 법률 심판을 담당한다.
- ④ 법원으로, 재판을 통해 기본권을 구제한다.
- ⑤ 국가 인권 위원회로, 인권 침해를 구제하는 인권 보호 기관이다.

20. 민주적 선거 제도의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 일정 나이의 모든 국민에게 선거권을 부여한다.
- ② 재산이 일정 기준 이상인 국민에게만 선거권을 부여한다.
- ③ 선거구를 법률로 정하는 선거구 법정주의를 채택한다.
- ④ 선거 비용 일부를 국가가 부담하는 선거 공영제를 실시한다.
- ⑤ 공무 담임권을 부여한다.

I 인권보장과 헌법 · 형성평가

문자·T · 36문항

주제 1 인권의 의미와 변화 양상

1. 다음 자료를 통해 추론할 수 있는 수업 목표로 가장 적절한 것은?

18세기 흑인 노예들은 배 밑바닥의 짐칸에 짐처럼 포개져 아메리카 대륙으로 보내졌다. 노예에게는 하루 식사로 죽 한 사발과 약간의 물이 주어졌다. 식량이 부족하면 선장이 노예들을 바다에 던지기도 하였다. 당시 법원은 노예를 익사시킨 행위가 “말이나 화물을 바다에 던진 것과 마찬가지이므로 죄가 아니다.”라고 판결하였다.

- ① 인간존엄성의 의미를 설명할 수 있다.
- ② 인종 차별이 사회 갈등의 요인임을 설명할 수 있다.
- ③ 미국의 사법 제도가 어떻게 발전해 왔는지를 설명할 수 있다.
- ④ 노예 제도가 자본주의의 발전에 끼친 영향을 설명할 수 있다.
- ⑤ 노예 제도가 미국 역사에서 어떤 역할을 했는지를 설명할 수 있다.

2. 다음 글을 통해 파악할 수 있는 인권의 특징으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

우리는 일상생활에서 “날 무시하지마. 나도 인권이 있어.”, “그건 인권 침해야.” 등의 말을 듣는 경우가 있다. 이때 인권이란 무엇을 의미할까? 아마 나도 인격적 존재이니 함부로 대하지 말라는 의미일 것이다. 사람은 누구나 인격적 존재로서 오직 인간이라는 이유만으로 자신의 존엄성을 보장받으며 행복하게 살아갈 권리를 지닌다. 이러한 권리를 인권이라고 한다.

< 보기 >

- ㄱ. 사회적 약자가 가지는 권리이다.
- ㄴ. 다른 사람에게 양도할 수 없는 권리이다.
- ㄷ. 헌법에 규정이 있어야 보장받는 권리이다.
- ㄹ. 태어나면서부터 당연히 보장받는 권리이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

3. 다음과 같은 사건이 인권 확장의 역사에 미친 영향으로 가장 적절한 것은?



- ① 모든 사람이 참정권을 보장받게 되었다.
- ② 자본주의가 확립되는 계기를 마련하였다.
- ③ 개인의 자유와 평등을 강조하는 발판이 되었다.
- ④ 사회 보장이 국가의 중요한 정책으로 자리 잡게 되었다.
- ⑤ 인류 모두가 연대하여 인권 보장을 위해 노력하게 되었다.

4. 프랑스 혁명의 결과 발표된 인간과 시민의 권리 선언 중 일부이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

제1조 인간은 자유롭게 그리고 평등한 권리를 누리게 태어나고 또 그렇게 생존한다. 사회적 차별은 오직 공공의 이익에 입각하는 때만 가능하다.

제2조 모든 정치적 결사의 목적은 자유, 소유, 안전, 압제에의 저항 등 인간의 자연적이고 침해할 수 없는 권리를 보전함에 있다.

제3조 주권은 국민에게 있다. 어떠한 단체나 개인도 국민으로부터 유래하지 않은 권리를 행사할 수 없다.

- ① 인권의 천부성을 나타내고 있다.
- ② 주권은 국민에게 있음을 전제한다.
- ③ 시민은 정부에 저항할 수 있다고 본다.
- ④ 국가는 권력을 남용해서는 안 됨을 주장한다.
- ⑤ 정치적 결사의 자유는 국가에 의해 제한됨을 강조한다.

5. 독일 바이마르 헌법 중 일부이다. 자료에서 강조하는 인권의 성격에 관한 설명으로 옳은 것은?

제151조 경제생활의 질서는 모든 사람에게 인간다운 생활을 보장할 것을 목적으로 하는 정의의 원칙에 기초하여야 한다.
제163조 모든 국민은 노동할 기회가 주어진다. 적절한 일자리를 제공받지 못한 국민은 필요한 생계비를 지원받을 수 있다.

- ① 1세대 인권에 해당한다.
- ② 국가 권력의 간섭에서 벗어날 것을 강조하는 권리이다.
- ③ 많은 나라가 서로 협력해야 보장받을 수 있는 권리이다.
- ④ 국가의 의사 결정 과정에 능동적으로 참여하는 권리이다.
- ⑤ 최소한의 인간다운 생활 수준의 보장을 요구하는 권리이다.

6. (가)~(마)는 인권 확장 과정에서 등장한 문서이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은?

(가) 영국 권리 장전(1689)
(나) 미국 독립 선언문(1776)
(다) 프랑스 인간과 시민의 권리 선언(1789)
(라) 독일 바이마르 헌법(1919)
(마) 세계 인권 선언(1948)

- ① (가)에서 국제 비정부 기구의 역할이 강조되었다.
- ② (나)에서 의회가 국왕을 견제하기 시작하였다.
- ③ (다)에 의해 여성의 참정권이 보장되었다.
- ④ (라)에서 처음으로 사회권의 존재를 명시하였다.
- ⑤ (마)는 자본주의의 모순에 대한 반성에서 나타났다.

7. ㉠에 포함되지 않는 권리는?

두 차례의 세계 대전, 내전, 기아 등을 겪으며 세계 각국의 시민은 인권 문제를 해결하기 위해 인류 공동의 노력이 필요하다는 공감대를 갖게 되었다. 이에 따라 특정 국가나 지역을 초월하여 지구촌 구성원 모두의 인권 보장을 위해 함께 노력해야 한다는 (㉠)가 강조되었다.

- ① 평화의 권리
- ② 아동이 건강할 권리
- ③ 대표자 선출에 참여할 권리
- ④ 재난으로부터 구제받을 권리
- ⑤ 난민으로서 지위를 보장받을 권리

8. 다음 자료의 역사적 의의로 가장 적절한 것은?

제1조 모든 인간은 태어날 때부터 자유로우며 그 존엄과 권리에 있어 동등하다. 인간은 천부적으로 이성과 양심을 부여받았으며 서로 형제애의 정신으로 행동하여야 한다.
제4조 누구도 노예가 되거나 타인에게 예속된 상태에 놓여서는 안 된다. 노예 제도와 노예 매매는 어떠한 형태로든 금지한다.
제28조 모든 사람은 이 선언에 규정된 권리와 자유가 완전히 실현될 수 있도록 사회적, 국제적 질서에 대한 권리를 가진다.
제30조 이 선언에서 말한 어떠한 권리와 자유도 다른 사람의 권리와 자유를 짓밟기 위해 사용될 수 없다. 누구에게도 남의 권리를 파괴할 목적으로 자기 권리를 사용할 권리는 없다.

- ① 인권의 국제적인 기준이 처음으로 마련되었다.
- ② 인권이 국민의 개인적인 권리로 인정되기 시작하였다.
- ③ 왕의 권력 행사에 대해 의회가 견제할 수 있도록 하였다.
- ④ 국민의 인간다운 생활을 보장하는 최초의 규정을 두었다.
- ⑤ 권력 분립을 통해 국가 권력의 남용을 견제하기 위한 틀을 마련하였다.

주제 2 현대 사회의 인권

9. 다음과 같은 배경에서 강조되는 현대 사회의 인권으로 보기 어려운 것은?

인권은 시대와 사회가 변화함에 따라 새로운 문제가 제기되면서 그 내용이 추가되고 바뀌기도 한다. 오늘날 인구의 도시 집중, 과학기술의 발달, 지구촌 기후위기, 세계화와 다문화 사회의 진전 등으로 사회가 급속도로 변화하고 있다.

- ① 문화권 ② 안전권 ③ 주거권 ④ 참정권 ⑤ 환경권

10. 교사의 질문에 틀린 답변을 한 학생은?

오늘날 이러한 인권이 강조되고 있는 배경을 발표해 볼까요?

- ① 갑: 산업화와 도시화가 진행되면서 각종 환경 문제가 증가하였습니다.
- ② 을: 각종 개발 사업으로 불안정한 주거 생활을 하는 사람이 많습니다.
- ③ 병: 각종 안전사고, 감염병 대유행과 같은 인위적 위험이 증가하고 있습니다.
- ④ 정: 천부 인권 사상과 계몽사상이 확산하면서 자유와 평등에 대한 요구가 늘어났습니다.
- ⑤ 무: 생활 수준이 높아지고 여가가 늘어나면서 문화 향유에 대한 요구가 증가하였습니다.

11. 다음 자료에서 강조하는 인권의 성격에 관한 설명으로 옳은 것은?

기존 도심 내 주택을 국가가 사들여 청년, 신혼부부, 고령자 등을 대상으로 공급하는 매입 임대 주택이 주거 약자의 든든한 주거 안전망으로 자리를 잡아 가고 있다. 매입 임대 주택은 신혼부부에게 필요한 아이 돌봄 시설, 청년이 선호하는 운동 시설, 고령자·장애인에게 필요한 각종 편의 시설 등을 갖추고 있다.

- ① 역사적으로 가장 오래된 권리이다.
- ② 다른 기본권 보장을 위한 수단적 권리이다.
- ③ 인간다운 주거 생활의 보장을 국가에 요구할 수 있는 권리이다.
- ④ 국가의 의사 결정에 주체적으로 참여할 수 있는 권리이다.
- ⑤ 국가 권력으로부터 간섭받지 않고 자유롭게 생활할 권리이다.

12. 다음 자료에서 침해받고 있는 인권에 관한 설명으로 옳은 것은?

국민 권익 위원회는 최근 주택 관련 민원 사례를 발표하였다.
 • 반지하 주택이라 창문이 가려져 집 안이 어둡고, 비가 오면 빗물이 창문으로 들어온다.
 • 옆 건물 벽에 붙어 있는 실외기 소음이 너무 커서 창문을 닫아도 그 소음이 들린다.
 • 빗물받이나 맨홀에 각종 흙과 담배꽂초가 쌓여 막히면서 지하 주택으로 하수가 역류한다.

- ① 외국인에게는 인정되지 않는다.
- ② 문화적 정체성을 보장하는 것이 핵심이다.
- ③ 다른 기본권 보장을 위한 수단적 권리이다.
- ④ 국가 권력이 적극적으로 개입해야 보장된다.
- ⑤ 많은 나라가 서로 협력해야 보장받을 수 있다.

13. 다음 글에서 보호하고자 하는 인권과 관련 있는 헌법 조항으로 옳은 것은?

대기 오염 물질인 미세 먼지와 초미세 먼지의 농도가 높아지면 시야를 방해하고 숨쉬기도 답답해진다. 미세 먼지 농도가 일정 수준 이상이면 자동차 운행 제한, 공사장 단축 운영 등의 미세 먼지 비상 저감 조치가 내려진다.

- ① 제9조 국가는 전통문화의 계승·발전과 민족 문화의 창달에 노력하여야 한다.
- ② 제16조 주거에 대한 압수나 수색을 할 때는 검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다.
- ③ 제35조 ① 모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가지며 국가와 국민은 환경 보전을 위하여 노력하여야 한다.
- ④ 제35조 ③ 국가는 주택 개발 정책 등을 통하여 모든 국민이 쾌적한 주거 생활을 할 수 있도록 노력하여야 한다.
- ⑤ 제37조 ① 국민의 자유와 권리는 헌법에 열거되지 아니한 이유로 경시되지 아니한다.

14. 다음 조항에서 공통으로 강조하는 인권의 특징으로 가장 적절한 것은?

• 헌법 제9조 국가는 전통문화의 계승·발전과 민족 문화의 창달에 노력하여야 한다.
 • 세계 인권 선언 제27조 모든 사람은 자기가 속한 사회의 문화생활에 자유롭게 참여하고, 예술을 즐기며, 학문적 진보와 혜택을 공유할 권리가 있다.

- ① 어떠한 경우에도 제한할 수 없다.
- ② 소극적·방어적 성격을 갖고 있다.
- ③ 시민 혁명 직후에 강조된 권리이다.
- ④ 사회적 약자를 보호하기 위한 권리이다.
- ⑤ 여가 생활의 증대로 필요성이 제기된 권리이다.

15. 다음 글에서 지역 주민이 누리게 될 인권에 관한 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은?

인구 6만 명의 ○○군에는 ◇◇시네마가 있다. 상영관은 두 개, 상영관당 좌석도 30~50석이 전부이지만 군민에게는 소중한 장소이다. 이전에는 영화 한 편을 관람하기 위해 영화 티켓보다 비싼 왕복 버스 요금을 내고 인근 도시로 이동해야만 하였다. 이러한 불편함을 해결하기 위해 정부에서는 문화 소외 지역에 ‘작은 영화관’을 건립하였다. 개관 이후 ◇◇시네마는 단순한 영화관을 넘어 군민의 문화 공간이 되었다.

< 보기 >

- ㄱ. 국가 권력의 간섭을 받지 않을 권리이다.
- ㄴ. 여가의 증대로 필요성이 강조된 권리이다.
- ㄷ. 시민 혁명 직후부터 강조되어 온 권리이다.
- ㄹ. 지역 간 문화 격차 해소와 관련된 권리이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

16. ㉠에 관한 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은?

과거에 올린 정보가 자신도 모르는 사이에 인터넷 등에 퍼져
고통을 호소하는 사람들이 늘면서 개인 정보를 삭제할 수 있는
(㉠)에 관한 논의가 대두하고 있다.

< 보기 >

- ㄱ. 정보의 자기 결정권과 관련된다.
- ㄴ. 정보 사회에서 강화되는 권리이다.
- ㄷ. 복지 국가의 등장과 함께 강조된 권리이다.
- ㄹ. 새로운 문화 경험이 증가하면서 중시되고 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

주제 3 인권 보장을 위한 헌법의 역할

17. 다음의 장치가 공통으로 실현하고자 하는 목적으로 가장 적절한 것은?

- 우리 헌법은 국민의 기본권을 구체적으로 명시하고 기본권 보장을 위한 각종 제도적 장치를 마련하고 있다.
- 우리 헌법은 국민 주권의 원리, 법치주의 등을 바탕으로 권력 분립 제도, 민주적 선거 제도, 복수 정당 제도, 기본권 구제 제도 등을 두고 있다.

- ① 선별적 복지 달성 ② 국민의 인권 보장
③ 국가의 통치권 확대 ④ 사회 집단 간 갈등 해결
⑤ 경제적 생산성의 극대화

18. 교사의 질문에 옳게 답변을 한 학생은?

이 기본권의 공통적인 특징을 말해 보세요.

- ① 갑: 국민이 자신의 자율적 생활 영역에서 국가 권력에 의해 침해받지 않을 권리입니다.
② 을: 국민이 국가에 대하여 인간의 존엄성에 상응하는 최저 한도의 생활을 요구할 권리입니다.
③ 병: 권리와 이익이 침해되었거나 침해될 염려가 있을 때 이를 보장하고 확보하기 위한 권리입니다.
④ 정: 기본적으로 자본주의의 한계를 극복하기 위하여 국가의 적극적 개입을 정당화하는 권리입니다.
⑤ 무: 국민이 주권자로서 국가 기관의 형성과 국가의 정치적 의사 결정 과정에 참여할 수 있는 권리입니다.

19. (가)~(다)는 우리 헌법상 보장된 국민의 기본권을 묶은 것이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은?

(가)	(나)	(다)
신체의 자유, 양심의 자유, 집회·결사의 자유	교육받을 권리, 근로의 권리, 환경권	청원권, 재판 청구권, 국가 배상 청구권

- ① (가)는 국가 권력에서 벗어나고자 한다.
② (나)는 권리 침해를 회복할 수 있는 수단이나 절차와 관련된다.
③ (다)는 자본주의의 고도화에 따른 문제점을 완화하기 위해 등장하였다.
④ (가)는 (나), (다)와 달리 내국인에게만 보장된다.
⑤ (가)~(다)의 권리는 어떠한 경우에도 제한할 수 없다.

20. (가)에 들어갈 진술로 가장 적절한 것은?

우리 헌법에서는 직업 선택의 자유가 규정되어 있다. 그러나 자기 마음대로 직업을 선택할 수 있는 것은 아니다. 예를 들어 마약 판매를 직업으로 삼을 수는 없다. 의료 기술이 뛰어나다고 해서 마음대로 의료 행위를 해서는 안 되며, 미용 기술이 뛰어나다고 해서 마음대로 미용실을 차려 미용할 수도 없다. 의료 행위를 하려면 국가 고시에 응시하여 합격해야 하고, 미용을 하려면 미용사 자격증을 취득하고 미용실 개업 신고를 해야 한다. 이처럼 (가)

- ① 직업 선택의 자유는 천부적인 권리이다.
② 기본권은 필요한 경우에는 제한될 수 있다.
③ 기본권이 충돌할 경우 공익을 우선해야 한다.
④ 국가는 기본권의 본질적 내용을 침해할 수 없다.
⑤ 기본권은 헌법에 열거된 것만 국가가 보호해 준다.

21. 밑줄 친 ㉠에 관한 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은?

기본권은 누구에게도 양도될 수 없고 침해되어서도 안 되는 권리이다. 하지만 모든 기본권이 무제한으로 보장되는 것은 아니며 사회 구성원 간의 공존을 위해 불가피한 경우, 일정한 ㉠ 요건에 따라 기본권을 제한할 수 있다.

< 보기 >

- ㄱ. 법률에 근거해야 한다.
- ㄴ. 행정의 효율성 강화를 목적으로 해야 한다.
- ㄷ. 자유와 권리의 본질적 내용을 침해해서는 안 된다.
- ㄹ. 달성하려고 하는 공익이 침해되는 이익보다 작아야 한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

22. 다음 헌법 조항에서 파악할 수 있는 내용으로 가장 적절한 것은?

제53조

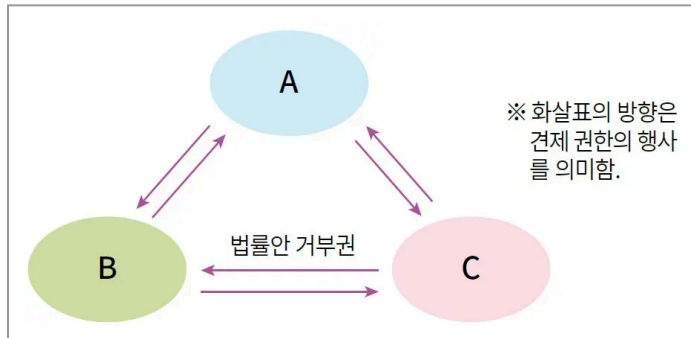
- ① 국회에서 의결된 법률안은 정부에 이송되어 15일 이내에 대통령이 공포한다.
- ② 법률안에 이의가 있을 때는 대통령은 제1항의 기간 내에 이의서를 붙여 국회로 환부하고 그 재의를 요구할 수 있다.

제63조

- ① 국회는 국무총리 또는 국무 위원의 해임을 대통령에게 건의할 수 있다.

- ① 국민은 국가의 주인으로서 정치권력을 창출한다.
- ② 현대 국가에서 행정부의 역할과 기능이 증대되고 있다.
- ③ 국가 권력은 견제와 균형의 원리 속에서 행사되어야 한다.
- ④ 민주 정치 발전을 위해서는 국회의 권한이 강화되어야 한다.
- ⑤ 효율적인 정책 결정을 위해서는 국가 권력이 집중되어야 한다.

23. 우리나라 국가 기관 A~C에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 각각 국회, 법원, 정부 중 하나임.)



- ① A는 조약의 체결 및 비준권을 갖는다.
- ② B는 정당 해산 심판권을 갖는다.
- ③ C는 국무총리 해임 건의권을 갖는다.
- ④ A는 탄핵 심판권을 통해 C를 견제할 수 있다.
- ⑤ C는 사면권을 통해 A를 견제할 수 있다.

24. 다음 사례에서 갑이 취할 수 있는 구제 수단으로 가장 적절한 것은?

변호사 시험을 준비하던 갑은 시험을 몇 달 앞두고 코로나바이러스감염증-19에 걸렸다. 당시 법무부는 변호사 시험을 공고하면서 코로나바이러스감염증-19 확진자의 응시를 금지하였다. 갑은 법무부의 공고 규정이라는 공권력 행사가 헌법에 규정된 직업 선택의 자유를 침해한다고 생각하였다.

- ① 법무부 장관을 형사 고발한다.
- ② 한국 소비자원에 피해 구제를 의뢰한다.
- ③ 헌법재판소에 헌법 소원 심판을 청구한다.
- ④ 차별을 이유로 국가 인권 위원회에 진정한다.
- ⑤ 국가를 상대로 국가 배상 청구 소송을 제기한다.

주제 4 시민의 권익 보호를 위한 시민 참여

25. 다음 사례를 통해 시민 참여의 역할에 관한 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은?

시민·환경 단체들이 ○○호 주변 골프장 조성을 막기 위해 대책 위원회를 발족하였다. 이들은 ○○호 주변에 골프장이 들어서면 상수원이 오염되고 생태환경이 파괴되어 주민 생존에 위협을 줄 것이라며 건설 계획을 취소하라고 요구하였다. 또 골프장 예정지에 대한 생태 조사를 시작으로 범시민운동을 펼치기로 하였다.

〈 보기 〉

- ㄱ. 공동체의 이익을 증진한다.
- ㄴ. 대의 민주주의를 보완한다.
- ㄷ. 대표자의 권한을 강화한다.
- ㄹ. 정책 결정의 신속성을 도모한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

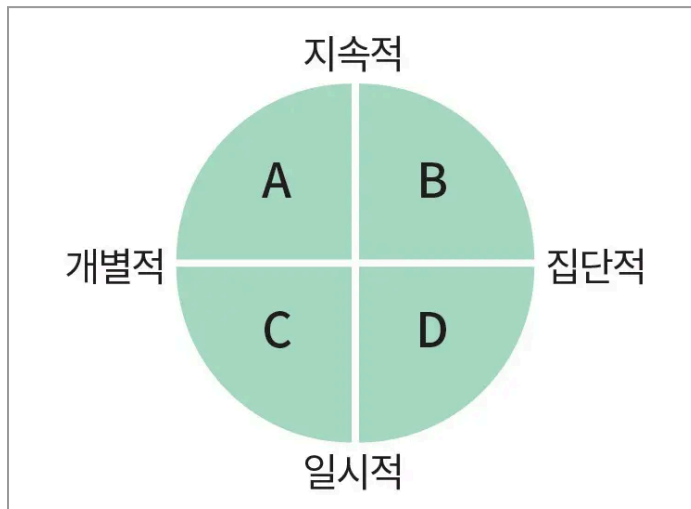
26. 갑~병의 사회 참여 방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- 갑은 국회 의원 보궐 선거에서 자신이 지지하는 후보에게 투표하였다.
- 을은 퇴근 후 자신이 사는 아파트 재건축 추진 대의원 회의에 참여하였다.
- 병은 구청 누리집에 ○○천 주변의 무단 주차 문제 해결을 촉구하는 글을 올렸다.

- ① 갑의 활동은 개인의 이익을 실현하기 위한 것이다.
- ② 을의 행위는 가장 기본적인 참여 방법에 해당한다.
- ③ 병의 참여 방법은 공간적 제약으로부터 자유롭다.
- ④ 갑은 집단적 방법, 을과 병은 개인적 방법으로 참여한 것이다.
- ⑤ 갑, 을, 병의 행위는 모두 지속적인 참여 방법에 해당한다.

27. 갑, 을이 선택한 시민 참여 방법의 특징을 그림에서 찾아 바르게 연결한 것은?

- 갑은 주말마다 ○○요양원에서 노래 봉사를 하고 있다. 어르신들의 기뻐하는 모습에 갑은 자신이 더욱 기쁘다고 한다.
- 을은 ◇◇회사 노동조합 간부이다. 을은 올해도 단체 교섭에 참여하여 회사 측과 수차례 임금 협상을 벌이고 있다.



- ① 갑 A 을 B ② 갑 A 을 C
③ 갑 B 을 C ④ 갑 B 을 D
⑤ 갑 C 을 D

28. 시민 참여 방법 (가), (나)에 관한 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은?

- (가) 갑이 인권 단체 회원들과 함께 ‘아동 학대 근절’ 시위를 하였다.
(나) 을이 구청 누리집에 ○○공원의 화장실 관리를 촉구하는 글을 올렸다.

<보기>

- ㄱ. (가)는 (나)에 비해 시·공간의 제약이 적다.
ㄴ. (가)는 (나)와 달리 집단적인 시민 참여 방법이다.
ㄷ. (나)는 (가)와 달리 정치 과정에서 투입 기능을 담당한다.
ㄹ. (가)와 (나)는 모두 사회 전체의 공익을 실현하기 위한 참여 방법이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

29. 밑줄 친 ㉠을 시민불복종으로 볼 수 있는지를 탐구할 때 해야 할 질문으로 옳지 않은 것은?

미국 앨라배마주 몽고메리시는 흑인과 백인의 좌석을 구분한 버스를 오랜 기간 운영해 왔다. 1955년 12월 로자 파크스라는 흑인 여성이 백인 좌석에 앉았다가 백인에게 자리를 양보하라는 운전사의 요구를 거부했다는 이유로 경찰에 체포되었다. 이 사건 이후 마틴 루서 킹 목사의 주도로 흑인 차별 철폐를 요구하는 시위가 크게 번졌고, 몽고메리시의 ㉠ 버스 승차 거부 운동이 이어졌다.

- ① 처벌을 감수했는가?
② 행위 목적이 정당한가?
③ 최후의 수단으로 행사했는가?
④ 비폭력적인 방법을 사용했는가?
⑤ 양심보다 법률에 따라 행동했는가?

30. ㉠에 관한 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은?

부정의한 법이나 정책을 바로잡기 위해 의도적으로 법을 위반하는 행위를 (㉠)(이)라고 한다. (㉠)은/는 법을 위반하는 행위인 만큼 사회적 혼란을 가져올 수 있으므로 정당한 이유를 바탕으로 신중하게 해야 한다.

<보기>

- ㄱ. 목적 달성을 위한 최후의 수단이어야 한다.
ㄴ. 정당하지 못한 법이나 정책에 행사하여야 한다.
ㄷ. 의도적인 위법 행위에 따르는 처벌을 피할 수 있어야 한다.
ㄹ. 목적 달성을 위해서는 불가피하게 폭력을 사용할 수도 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

31. 다음을 주장한 사상가의 입장으로 가장 적절한 것은?

시민불복종은 법이나 정부의 정책에 변혁을 가져올 목적으로 행해지는 공공적이고 비폭력적이며 양심적이기는 하지만 법에 반하는 정치적 행위이다. 이러한 행위를 통해서 우리는 공동 사회의 다수자가 갖는 정의감을 나타낸다. 시민불복종의 정당화 여부는 법과 제도의 부정의한 정도에 달려 있다.

- ① 시민불복종으로 받게 될 처벌까지 거부해야 한다.
② 시민불복종의 목적은 정치 체제를 변혁하는 것이다.
③ 시민불복종은 폭력이 수반되더라도 정당화될 수 있다.
④ 시민불복종은 다수의 정의감에 호소하는 양심적 행위이다.
⑤ 시민불복종은 비공개적으로 이루어져야 하는 정치적 행위이다.

32. (가)에 들어갈 내용을 모두 옳게 표시한 학생은?

- (1) A의 사례
- 1930년대 인도에서 간디를 중심으로 펼쳐진 소금법 저항 운동
 - 1950년대 미국에서 흑인과 백인의 좌석을 구분한 법에 저항하는 의미로 일어난 버스 승차 거부 운동
- (2) A의 정당화 요건
- (가)

질문 학생	갑	을	병	정	무
최초의 수단으로 사용해야 한다.	○	×	○	○	×
비폭력적인 방법으로 시행해야 한다.	○	○	×	×	○
위법 행위에 대한 처벌을 감수해야 한다.	○	○	×	○	○
법이나 정책이 개인의 이익에 반하는 것 이어야 한다.	×	×	○	×	○

- ① 갑 ② 을 ③ 병 ④ 정 ⑤ 무

주제 5 국내 인권 문제의 양상과 해결 방안

33. ㉠에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

(㉠)은/는 한 사회에서 신체적 또는 문화적 특징 때문에 다른 구성원에게 차별을 받으며 스스로 차별받는 집단에 속해 있다는 의식을 가진 사람이다. 즉 성별, 연령, 인종, 종교, 장애 등을 이유로 다른 사회 구성원으로부터 소외와 차별을 받는 사람을 일컫는다.

- ① 다른 집단과 구별되는 뚜렷한 특징을 갖는다.
- ② 수적으로 반드시 소수(小數)를 의미하지는 않는다.
- ③ 하나의 공통된 기준에 따라 사회적 소수자로 규정된다.
- ④ 소수자 집단의 성원이라는 이유만으로 차별의 대상이 된다.
- ⑤ 주류 집단에 비해 사회적 자원의 획득에서 불리한 위치에 놓인다.

34. 다음 글을 통해 추론할 수 있는 내용으로 가장 적절한 것은?

신체적 장애가 있는 갑은 A국에서는 일상생활을 하기가 힘들었다. 장애인 편의 시설도 부족할 뿐만 아니라 주변에서 자신을 편견으로 대하는 것이 견디기 힘들었다. 갑은 B국으로 이민을 하였는데 B국에서는 장애인과 비장애인을 차별하는 일이 거의 없었다. 장애인 편의 시설도 잘 갖추어져 있을 뿐만 아니라 비장애인이 장애인을 대하는 태도에서도 편견이 없었다. 심지어 갑은 자신이 장애인이라고 생각하지 못할 때가 많았다.

- ① 사회적 소수자는 다른 구성원들과 구별되는 가치관을 지니고 있다.
- ② 한 개인이 사회적 소수자에 해당하는가는 사회마다 다를 수 있다.
- ③ 사회적 소수자를 배려하기 위한 제도는 역차별을 가져올 수 있다.
- ④ 전체 구성원에서 차지하는 비율이 낮을수록 사회적 소수자가 된다.
- ⑤ 사회적 소수자의 문제는 제도 개선으로 해결하는 것이 바람직하다.

35. 다음 사례에 나타난 문제점을 해결하기 위한 적절한 방안만을 <보기>에서 고른 것은?

전국에서 일하는 이주 노동자들은 주말과 휴일이 따로 없고 근무 시간도 정해져 있지 않아 장시간 노동에 시달리는 경우가 많다. 하지만 이들은 우리나라 근로기준법 제63조(적용의 제외)에 따라 법에 정한 근로 시간, 휴식, 휴일에 관한 규정 적용에서 제외된다. 그러다 보니 사용자의 말이 곧 법이 되어 인권 침해로 이어지기도 한다.

< 보기 >

- ㄱ. 근로기준법의 관련 규정을 보완한다.
- ㄴ. 인권 교육을 통해 인권 감수성을 갖도록 한다.
- ㄷ. 적극적 우대 조치로 인한 역차별 문제를 개선한다.
- ㄹ. 이주 노동자를 사회적 소수자의 범위에서 제외한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

36. (가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?



근로 계약서

사업주 갑(40세)과 근로자 을(17세)은 다음과 같이 근로 계약을 체결한다.

1. 계약 기간: 2020년 1월 1일~2020년 2월 28일
2. 근무 장소: 백화점
3. 업무 내용: (가)
4. 근무일/휴일: 월~금/토, 일
5. 근로 시간: (나)
6. 임금: (다)
7. 임금 지급 방법: (라)
8. 첨부 서류: (마)

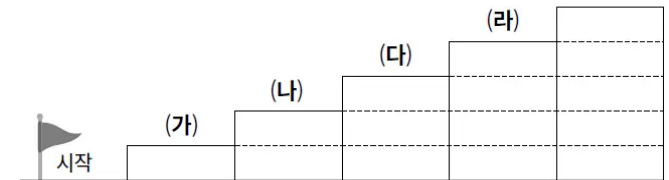
- ① (가): 주차 안내
- ② (나): 08:00~16:00(휴게 시간 12:00~13:00)
- ③ (다): 법정 최저 임금의 90%
- ④ (라): 을의 통장으로 매월 28일 입금
- ⑤ (마): 가족 관계 증명서, 친권자 동의서

I 인권보장과 헌법 · 미래엔 문항

문자·T · 16문항

1. 자료의 [게임 규칙]에 따라 진행하였을 때 갑과 을이 각각 이동할 최종 위치로 옳은 것은?

[게임 규칙] 갑과 을은 ‘시작’에서 출발한다. 갑과 을은 순서대로 인권의 개념에 대한 질문에 ‘예’, ‘아니요’로 답변한다. 갑과 을의 답변이 옳으면 오른쪽으로 1칸 위로 올라가고, 답변이 옳지 않으면 이동하지 않는다.



순서	질문	갑	을
1	태어나면서부터 당연히 보장되는가?	예	아니요
2	인류 구성원 누구나 당연히 가지는가?	아니요	예
3	필요할 경우 남에게 양도할 수 있는가?	예	예
4	일정 기간이 아니라 영구히 보장되는가?	예	아니요

- ① 갑 (가) 을 (나)
- ② 갑 (나) 을 (가)
- ③ 갑 (다) 을 (나)
- ④ 갑 (다) 을 (라)
- ⑤ 갑 (라) 을 (다)

2. (가)~(다)는 근대 시민 혁명의 주요 내용이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(가) 영국의 식민 지배에 반발한 시민들은 독립 전쟁을 일으켰고 ‘독립 선언문’을 발표하였다.
 (나) 왕의 독재에 의회가 맞서 싸운 결과 시민의 자유와 권리를 보장하는 ‘권리 장전’이 발표되었다.
 (다) 구체제의 모순에 분노한 시민들이 혁명을 일으켜 자유와 평등의 이념을 중심으로 ‘인간과 시민의 권리 선언’을 발표하였다.

< 보기 >

- ㄱ. (가)의 ‘독립 선언문’에는 국민 주권과 저항권이 규정되었다.
- ㄴ. (나)의 결과 의회의 동의 없이 행사할 수 있는 왕의 권한이 확대되었다.
- ㄷ. (다)의 결과 보통 선거 원칙이 확립되었다.
- ㄹ. 역사적으로 (나)-(가)-(다) 순으로 전개되었다.

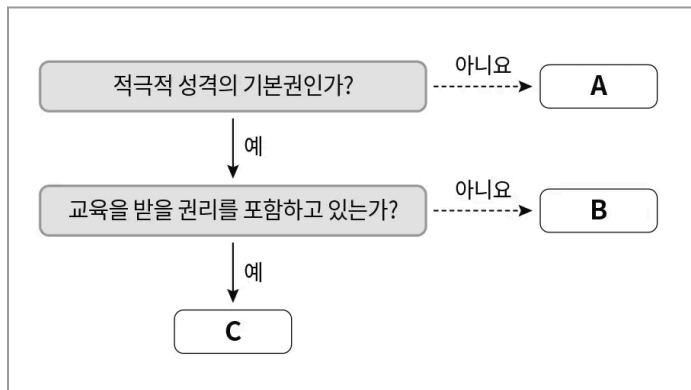
- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 표는 현대 사회에서 강조되는 인권 A~C와 관련된 헌법 조항과 보장 방안이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

인권	관련 헌법 조항	해당 인권의 보장 방안
A	제34조 ⑥ 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다.	(가)
B	제35조 ① 모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가지며 국가와 국민은 환경 보전을 위하여 노력하여야 한다.	(나)
C	제35조 ③ 국가는 주택 개발 정책 등을 통하여 모든 국민이 쾌적한 주거 생활을 할 수 있도록 노력하여야 한다.	(다)

- ① A는 환경권, B는 안전권, C는 주거권이다.
 ② A와 달리 B, C는 국가의 적극적인 역할이 있어야 보장할 수 있다.
 ③ (가)에는 ‘산업 재해 발생 방지 정책 시행’이 들어갈 수 있다.
 ④ (나)에는 ‘주거 안정과 주거 수준 향상을 위한 다양한 정책 시행’이 들어갈 수 있다.
 ⑤ (다)에는 ‘미세 먼지 비상 저감 조치 시행’이 들어갈 수 있다.

4. 그림은 질문에 따라 기본권 유형 A~C를 구분한 것이다. A~C가 규정된 헌법 조항으로 옳은 것은? (단, A~C는 각각 자유권, 사회권, 청구권 중 하나임.)



- ① A-모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 선거권을 가진다.
 ② A-근로자는 근로 조건의 향상을 위하여 자주적인 단결권, 단체 교섭권, 단체 행동권을 가진다.
 ③ B-모든 국민은 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다.
 ④ B-모든 국민은 고문을 받지 아니하며, 형사상 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 아니한다.
 ⑤ C-모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다.

5. (가)~(다)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

우리나라는 입법권은 A에, 행정권은 B에, 사법권은 C에 속하도록 국가 권력을 나누고 있으며 각 기관 간의 권력 남용을 억제하기 위한 견제 장치를 마련하고 있다. 표는 주요 견제 장치의 헌법 근거와 그 견제 방향을 나타낸다.

견제 장치의 헌법 근거	견제 방향
제61조 ① 국회는 국정을 감사하거나 특정한 국정 사안에 대하여 조사할 수 있으며, 이에 필요한 서류의 제출 또는 증인의 출석과 증언이나 의견의 진술을 요구할 수 있다.	(가)
제79조 ① 대통령은 법률이 정하는 바에 의하여 사면·감형 또는 복권을 명할 수 있다.	(나)
제107조 ② 명령·규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다.	(다)

- ① (가) A → B (나) B → C (다) C → B
 ② (가) A → B (나) B → A (다) C → A
 ③ (가) B → A (나) B → C (다) A → B
 ④ (가) B → C (나) C → A (다) A → C
 ⑤ (가) C → B (나) A → C (다) B → A

6. 교사의 질문에 대한 학생의 대답으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

교사: 1955년 미국 앨라배마주 몽고메리시에서 로자 파크스라는 흑인이 백인 좌석에 앉았다가 백인에게 자리를 양보하라는 운전사의 요구를 거부했다는 이유로 경찰에 체포되었습니다. 이 사건 이후 마틴 루서 킹 목사의 주도로 흑인 차별 철폐를 요구하는 시위가 크게 번졌고, 몽고메리시의 버스 승차 거부 운동이 이어졌습니다. 결국 미국 연방 대법원은 1956년 몽고메리시의 흑인과 백인을 분리하는 좌석 제도가 헌법에 어긋난다고 판결하였습니다. 이는 대표적인 시민불복종 사례입니다. 이 사례가 시민불복종으로서 정당화되기 위한 조건에는 무엇이 있을까요?

〈 보기 〉

- ㄱ. 공개적이며 비폭력적이어야 합니다.
 ㄴ. 현행 법규를 위반하지 않는 범위 내에서 행해져야 합니다.
 ㄷ. 사회 정의 실현을 목표로 하는 양심적인 행동이어야 합니다.
 ㄹ. 다른 방법으로는 문제를 해결할 수 없을 때 사용되는 최후의 수단이어야 합니다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

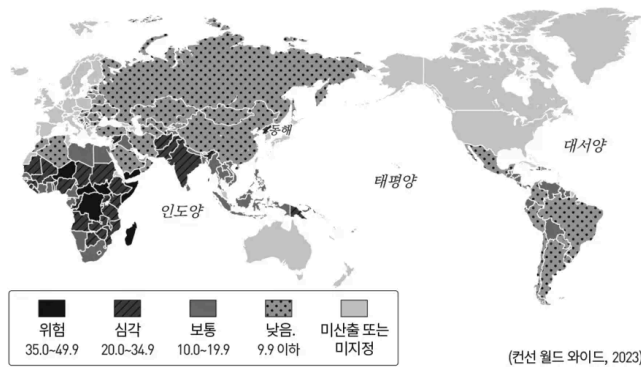
7. (가)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

질문: 저는 17세 고등학생으로 방학 동안 대형 마트에서 일하려고 합니다. 제가 근로 계약을 체결할 때 알아야 할 점에는 무엇이 있을까요?
 답변: (가)

- ① 미성년자이므로 근로 계약은 친권자나 후견인이 대신하여 체결하여야 합니다.
- ② 근로 시간이 4시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게 시간을 제공받아야 합니다.
- ③ 임금은 일정한 날짜이면 두 달에 한 번씩 통화(通貨)로 받을 수 있습니다.
- ④ 연장 근로를 포함하더라도 1일에 7시간, 1주에 35시간을 초과하여 근로하지 못합니다.
- ⑤ 사용자와 합의한 경우 1일에 1시간, 1주에 5시간을 한도로 연장 근로를 할 수 있습니다.

8. (가)에 들어갈 옳은 내용만을 <보기>에서 고른 것은?

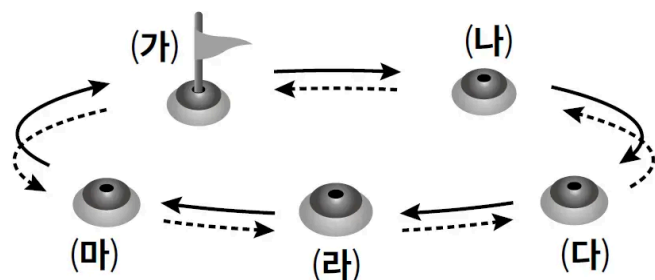
세계 기아 지수(GHI)는 영양 결핍 인구, 발육 부진 아동, 영유아 사망률 등을 기준으로 측정한다. 지도에서 '위험' 수준인 국가들은 (가) 특징이 있다.



- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

9. 다음 자료에서 깃발의 최종 위치로 옳은 것은?

다음은 인권의 특징에 대한 게임이다. 깃발은 (가)에서 출발하여 질문에 대한 대답에 의해 이동한다. 질문은 1번부터 순서대로 진행된다. 질문에 대한 대답이 '예'이면 깃발은 실선을 따라 한 칸 이동하고, '아니요'이면 점선을 따라 한 칸 이동한다.



- ① (가) ② (나) ③ (다) ④ (라) ⑤ (마)

10. (가), (나)에 관한 설명으로 옳은 것은?

(가) 바이마르 헌법

제151조 경제생활의 질서는 모든 사람에게 인간다운 생활을 보장할 것을 목적으로 하는 정의의 원칙에 기초하여야 한다.
 제163조 모든 국민은 노동할 기회가 주어진다. 적절한 일자리를 제공받지 못한 국민은 필요한 생계비를 지원받을 수 있다.

(나) 세계 인권 선언

제1조 모든 인간은 태어날 때부터 자유로우며 그 존엄과 권리에 있어 동등하다. 인간은 천부적으로 이성과 양심을 부여받았으며 서로 형제애의 정신으로 행동하여야 한다.
 제28조 모든 사람은 이 선언에 규정된 권리와 자유가 완전히 실현될 수 있도록 사회적, 국제적 질서에 대한 권리를 가진다.

- ① (가)는 시민 혁명의 주장을 정리한 문서이다.
- ② (나)는 사회권이 명시된 최초의 문서이다.
- ③ (가)와 달리 (나)는 인권 보장의 국제적 연대를 강조하고 있다.
- ④ (나)와 달리 (가)는 노동자의 참정권을 주장하고 있다.
- ⑤ (가)에서는 1세대 인권을, (나)에서는 2세대 인권을 강조하고 있다.

11. 인권 (가)~(다)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

인권	관련 헌법 규정
(가)	국가는 주택 개발 정책 등을 통하여 모든 국민이 쾌적한 주거 생활을 할 수 있도록 노력하여야 한다.(제35조 ③)
(나)	국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다.(제34조 ⑥)
(다)	모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가지며, 국가와 국민은 환경 보전을 위하여 노력하여야 한다.(제35조 ①)

- ① (가)를 위해 국가는 최저 주거 기준을 정해야 한다.
- ② (나)와 관련하여 안전 신문고 제도를 운영하고 있다.
- ③ (다)는 어떠한 경우에도 제한될 수 없는 절대적 권리이다.
- ④ (가)~(다)는 모두 현대 사회에 들어와 강조되는 권리이다.
- ⑤ (가)~(다)를 위해서는 국가의 적극적인 역할이 필요하다.

12. 다음 헌법 조항의 궁극적 취지로 옳은 것은?

제8조

- ① 정당의 설립은 자유이며, 복수 정당제는 보장된다.
- ② 정당은 그 목적, 조직과 활동이 민주적이어야 하며, 국민의 정치적 의사 결정에 참여하는 데 필요한 조직을 가져야 한다.

제116조

- ① 선거 운동은 각급 선거 관리 위원회의 관리하에 법률이 정하는 범위 안에서 하되, 균등한 기회가 보장되어야 한다.
- ② 선거에 관한 경비는 법률이 정하는 경우를 제외하고는 정당 또는 후보자에게 부담시킬 수 없다.

- ① 국가 권력의 남용을 막는다.
- ② 국민의 기본적 인권을 보호한다.
- ③ 국민의 정치 참여 기회를 확대한다.
- ④ 사회 전체의 안정과 질서를 유지한다.
- ⑤ 개인의 무분별한 권리 행사를 규제한다.

13. 다음 사례에서 갑과 을이 침해받은 기본권으로 옳은 것은?

◦갑은 국회 의원 보궐 선거를 위해 일찍 퇴근시켜 달라고 회사 측에 요청했으나 회사가 이를 거절하여 결국 투표에 참여하지 못하였다.
◦을은 회사에서 근무 시간 중에 이메일을 주고받았다는 이유로 회사 측으로부터 자신의 이메일 내용을 제출하라는 요구를 받았다.

- ① 갑 참정권 을 자유권 ② 갑 참정권 을 사회권
- ③ 갑 자유권 을 사회권 ④ 갑 자유권 을 평등권
- ⑤ 갑 사회권 을 자유권

14. 밑줄 친 ㉠의 기능으로 적절한 것만을 <보기>에서 고른 것은?

민주 정치에서 ㉠ 이것은 ‘사회 구성원이 의사 결정 과정에 영향을 미치거나 영향을 미치고자 하는 행동’이라고 정의할 수 있다. 만약 ㉠ 이것이 없다면 시민은 마치 연극이나 영화를 구경하는 사람처럼 정치의 구경꾼, 즉 정치의 주체가 아닌 객체가 되고 민주 정치는 관객 민주 정치로 전락하게 될 것이다.

〈 보기 〉

- ㄱ. 정치 권력의 남용을 견제한다.
- ㄴ. 직접 민주주의의 한계를 보완한다.
- ㄷ. 시민의 이익을 적극적으로 옹호한다.
- ㄹ. 사회적 희소가치를 권위적으로 배분한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

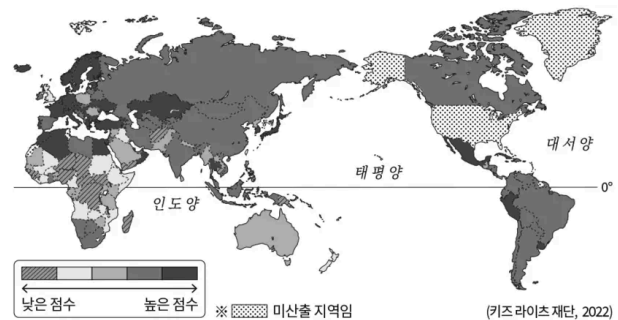
15. 다음 글에 나타난 문제점을 해결하기 위한 사회적 차원의 방안으로 가장 적절한 것은?

전국 각지의 농어촌에서 일하는 이주 노동자들은 주말과 휴일이 따로 없고 근무 시간도 정해져 있지 않아 장시간 노동에 시달리는 경우가 많다. 하지만 이들은 우리나라 근로 기준법 제63조(적용의 제외)에 따라 법에 정한 근로 시간, 휴식, 휴일에 관한 규정 적용에서 제외된다. 그러다 보니 농장주의 말이 곧 법이 되어 인권 침해로 이어지기도 한다.

- ① 노사 문제는 고용주의 자율적인 양심에 맡긴다.
- ② 편견과 고정 관념을 버리고 열린 자세를 갖는다.
- ③ 이주 노동자의 노동권은 정당한 권리임을 일깨운다.
- ④ 캠페인 활동을 통해 이주 노동자들의 실태를 알린다.
- ⑤ 이주 노동자의 입장을 반영하여 근로 기준법을 개정한다.

16. 자료에 나타난 아동 인권 침해에 관한 옳은 추론만을 <보기>에서 고른 것은?

국제 아동 권리 지표는 국제 연합(UN) 아동 권리 협약을 비준하고 있는 185개국을 대상으로 생존권, 건강할 권리, 교육받을 권리, 보호받을 권리, 아동 권리를 위한 환경을 기준으로 측정한다. 이에 따르면 스웨덴, 핀란드, 아이슬란드의 점수가 높고 남수단, 아프가니스탄, 중앙아프리카 공화국의 점수는 낮은 것으로 나타났다.



- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

I 인권보장과 헌법 · 수능식 문항

문자·T · 70문항

1. (가), (나)에 나타난 기본권을 바르게 짝지은 것은?

다음은 헌법 조항의 일부이다.

- (가) 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다.
- (나) 모든 국민은 법 앞에 평등하다.

- ① (가) 자유권 (나) 평등권
- ② (가) 존엄과 가치·행복 추구권 (나) 평등권
- ③ (가) 사회권 (나) 자유권
- ④ (가) 청구권 (나) 참정권
- ⑤ (가) 자유권 (나) 사회권

2. 다음 세 문서의 공통된 성격으로 가장 적절한 것은?

- 영국 권리 장전(1689)
- 미국 독립 선언문(1776)
- 프랑스 인간과 시민의 권리 선언(1789)

- ① 사회권을 최초로 명시하였다.
- ② 연대권을 국제적으로 선언하였다.
- ③ 근대 시민 혁명을 통해 자유권과 평등권을 확립하였다.
- ④ 국가에 의한 재분배 원칙을 명시하였다.
- ⑤ 문화권과 환경권을 처음 규정하였다.

3. 다음 자료의 밑줄 친 헌법에 대한 설명으로 옳은 것은?

산업 혁명 이후 열악한 노동 환경과 빈부 격차로 인간다운 생활이 어려워지자, 시민들은 국가가 적극적으로 시민의 생존을 보장해 달라고 요구하였다. 그 결과 1919년 독일에서 제정된 ①헌법에서 처음으로 사회권이 명시되었다.

- ① 자유권을 처음 명시한 헌법이다.
- ② 대헌장을 계승한 헌법이다.
- ③ 사회권을 처음 명시한 바이마르 헌법이다.
- ④ 세계 인권 선언을 채택한 UN의 결의문이다.
- ⑤ 평등권을 최초로 규정한 미국 헌법이다.

4. 다음 자료의 (가), (나)에 해당하는 인권의 특성을 바르게 짝지은 것은?

- (가) 인권은 태어나면서부터 하늘로부터 부여받은 권리이다.
(나) 인권은 남에게 양도할 수도, 남의 권리를 빼앗을 수도 없다.

- ① (가) 항구성 (나) 보편성
- ② (가) 천부성 (나) 불가침성
- ③ (가) 보편성 (나) 항구성
- ④ (가) 천부성 (나) 항구성
- ⑤ (가) 불가침성 (나) 천부성

5. 다음 사례에 나타난 기본권으로 가장 적절한 것은?

A씨는 재판 과정에서 부당한 판결을 받았다고 판단하여 상급 법원에 항소하였다.

- ① 자유권
- ② 평등권
- ③ 사회권
- ④ 청구권
- ⑤ 참정권

6. 다음 자료에 대한 옳은 설명은?

헌법 제37조 ② 국민의 모든 자유와 권리는 국가 안전 보장, 질서 유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다.

- ① 국가가 명령·규칙만으로 기본권을 제한할 수 있다는 규정이다.
- ② 기본권 제한은 절대 불가능함을 규정한다.
- ③ 기본권 제한은 필요한 경우 법률로 가능하나 본질적 내용은 침해할 수 없다.
- ④ 개인의 요청이 있을 때에만 제한 가능하다.
- ⑤ 어떠한 경우에도 공공복리를 위해 제한할 수 없다.

7. 다음 자료가 나타내는 인권의 확장 단계로 가장 적절한 것은?

세계 인권 선언(1948)은 모든 인간이 존엄과 권리에 있어 평등하다고 선언하고, 지구촌 구성원 모두의 인권 보장을 위해 국제적 연대가 필요하다고 강조하였다.

- ① 자유권·평등권의 확립
- ② 참정권의 확대
- ③ 사회권의 등장
- ④ 연대권의 등장
- ⑤ 문화권의 등장

8. 다음 대화에서 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은?

갑: 인권은 국가가 허용해야 비로소 인정되는 권리야.
을: 인권은 인간이라면 누구나 가지며(보편성), 태어날 때부터 지닌(천부성) 권리야.
병: 인권은 시대나 상황에 따라 일부 사람만 가질 수도 있어.
정: 인권은 남에게 양도할 수 없고 함부로 제한받지도 않아.

- ① 갑, 을
- ② 을, 정
- ③ 병, 정
- ④ 갑, 병
- ⑤ 을, 병

9. 다음 상황에 강조되는 현대 사회의 인권으로 가장 적절한 것은?

지진과 홍수 등 자연재해와 함께 산업 재해·감염병 대유행 같은 인위적 위험이 증가함에 따라 국가는 재난 및 안전 관리 기본법을 제정하였다.

- ① 주거권
- ② 안전권
- ③ 환경권
- ④ 문화권
- ⑤ 참정권

10. 다음 자료에서 강조되는 기본권과 관련이 깊은 법률로 가장 적절한 것은?

이주민 A씨는 자신이 태어난 나라의 전통 음악을 배우고 즐길 수 있는 문화 향유 기회를 요구하였다.

- ① 주거 기본법
- ② 재난 및 안전 관리 기본법
- ③ 문화 다양성의 보호와 증진에 관한 법률
- ④ 산업 안전 보건법
- ⑤ 환경 정책 기본법

11. 다음 사례에 적용된 기본권 구제 제도로 가장 적절한 것은?

A씨는 공권력의 부당한 행사로 기본권이 침해되었다고 판단하여 헌법재판소에 심판을 청구하였다.

- ① 위헌 법률 심판
- ② 헌법 소원 심판
- ③ 탄핵 심판
- ④ 민사 소송
- ⑤ 행정 심판

12. 다음 인권 확장 단계와 대표적 문서를 잘못 짝지은 것은?

- ① 자유권·평등권 - 프랑스 인권 선언
- ② 참정권 확대 - 인민헌장
- ③ 사회권 - 바이마르 헌법
- ④ 연대권 - 세계 인권 선언
- ⑤ 자유권 - 인민헌장

13. 다음 그래프 해석으로 옳은 것은?

(OECD 국가별 최저 주거 기준 미달 가구 비율: 한국 5.5%로 상대적으로 높은 편)

- ① 주거권이 완전히 보장되고 있다.
- ② 주거 약자 지원을 위한 정책이 더 필요하다.
- ③ 문화권 침해 사례이다.
- ④ 안전권과 무관하다.
- ⑤ 자유권의 대표적 침해이다.

14. 다음 대화에서 옳은 진술만을 모두 고른 것은?

갑: 자유권은 국가로부터의 소극적 자유를 의미해.
 을: 사회권은 국가에 대한 적극적 요구권이야.
 병: 청구권은 다른 기본권이 침해되었을 때 구제를 요구할 수 있는 권리야.
 정: 참정권과 청구권은 같은 종류의 권리야.

- ① 갑, 을 ② 을, 병 ③ 갑, 을, 병
- ④ 을, 병, 정 ⑤ 갑, 정

15. 다음 자료에 나타난 인권 보장 제도의 특징으로 옳지 않은 것은?

우리 헌법은 입법권·행정권·사법권을 서로 다른 국가 기관에 나누어 맡기고, 상호 견제와 균형을 이루도록 하고 있다.

- ① 국가 권력의 남용을 방지한다.
- ② 국민의 기본권을 보장하기 위한 제도이다.
- ③ 견제와 균형을 통한 권력 통제이다.
- ④ 입법부가 사법부를 임의로 지배할 수 있다.
- ⑤ 민주주의의 근간이 되는 제도이다.

16. 다음 자료에서 침해된 기본권으로 가장 적절한 것은?

A공장은 심야에도 근처 주민들의 항의에도 아랑곳하지 않고 큰 소음을 발생시켰다.

- ① 자유권 ② 주거권 및 환경권
- ③ 청구권 ④ 참정권
- ⑤ 문화권

17. 다음 자료에서 강조하는 것으로 가장 적절한 것은?

시민 A는 공익 신고 후 부당한 해고를 당했다고 주장하며, 행정 심판을 청구하였다.

- ① 자유권 ② 평등권 ③ 사회권 ④ 청구권 ⑤ 참정권

18. 다음 자료에 대한 옳은 분석은?

18세기까지 대다수 사람들은 왕과 소수 귀족에 의한 억압과 차별을 받으며 생활하였다. 이러한 상황에 저항해 시민들은 인권 혁명을 일으켰다.

- ① 연대권 확립을 위한 저항이다.
- ② 사회권을 요구한 운동이다.
- ③ 자유권·평등권을 요구한 근대 시민 혁명이다.
- ④ 참정권 확대를 위한 노동 운동이다.
- ⑤ 문화권 보장을 위한 운동이다.

19. 다음 사례에 나타난 시민 참여 방법으로 가장 적절한 것은?

시민들은 지역의 환경 오염 공장 폐쇄를 요구하며 SNS 캠페인을 벌이고, 온라인 서명 운동을 진행하였다.

- ① 선거 ② 청원 및 서명 운동
- ③ 시민 불복종 ④ 헌법 소원
- ⑤ 재판 청구

20. 다음 진술 중 옳지 않은 것은?

- ① 헌법 제10조는 인간의 존엄과 가치 및 행복 추구권을 규정한다.
- ② 헌법 제11조는 평등권을 규정한다.
- ③ 헌법 제35조는 환경권을 규정한다.
- ④ 헌법 제37조 제2항은 기본권 제한의 요건을 규정한다.
- ⑤ 헌법 제39조는 근로 3권을 규정한다.

21. 인권의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 천부성 — 태어날 때부터 가진다
- ② 보편성 — 모든 인간이 차별 없이 누린다
- ③ 항구성 — 영구히 보장된다
- ④ 불가침성 — 남에게 양도할 수 없다
- ⑤ 가변성 — 시대에 따라 임의로 변경된다

22. 다음 중 근대 시민 혁명의 사상적 배경이 아닌 것은?

- ① 천부 인권 사상 ② 계몽사상
- ③ 사회 계약설 ④ 자유주의 사상
- ⑤ 문화 상대주의

23. "모든 사람은 평등하게 태어났고, 양도할 수 없는 권리를 부여받았다."에 해당하는 문서는?

- ① 영국 대헌장(1215)
- ② 영국 권리 장전(1689)
- ③ 미국 독립 선언문(1776)
- ④ 프랑스 인권 선언(1789)
- ⑤ 세계 인권 선언(1948)

24. 사회권이 처음으로 명시된 헌법은?

- ① 영국 대헌장 ② 미국 헌법
③ 프랑스 인권 선언 ④ 독일 바이마르 헌법
⑤ 한국 제헌 헌법

25. 다음 사건들을 시기순으로 바르게 나열한 것은?

ㄱ. 영국 대헌장 ㄴ. 세계 인권 선언 ㄷ. 프랑스 인권 선언 ㄹ. 미국 독립 선언

- ① ㄱ-ㄹ-ㄷ-ㄴ ② ㄱ-ㄷ-ㄹ-ㄴ ③ ㄹ-ㄱ-ㄷ-ㄴ
④ ㄱ-ㄹ-ㄴ-ㄷ ⑤ ㄴ-ㄱ-ㄹ-ㄷ

26. 차티스트 운동이 요구한 것으로 옳은 것은?

- ① 왕권 강화 ② 노동자의 참정권 확대
③ 식민지 독립 ④ 사회주의 혁명
⑤ 자유무역 폐지

27. 연대권(제3세대 인권)에 해당하지 않는 것은?

- ① 평화권
② 환경권
③ 재난으로부터 구제받을 권리
④ 언론·출판의 자유
⑤ 발전권

28. 주거권 보장을 위한 법으로 가장 적절한 것은?

- ① 환경 정책 기본법
② 주거 기본법
③ 재난 및 안전 관리 기본법
④ 문화 기본법
⑤ 산업 안전 보건법

29. "재난 및 안전 관리 기본법"이 보장하려는 인권은?

- ① 주거권 ② 안전권 ③ 환경권 ④ 문화권 ⑤ 참정권

30. 환경권에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 오직 국가의 의무만 규정한다
② 국민의 권리와 의무의 성격을 함께 가진다
③ 경제 성장을 최우선으로 한다
④ 기업에는 적용되지 않는다
⑤ 헌법에는 명시되지 않았다

31. 다음 설명에 해당하는 현대 사회의 인권은?

"자신이 온라인에 표현한 내용을 언제든지 자유롭게 삭제할 수 있는 권리"

- ① 주거권 ② 문화권 ③ 잊힐 권리
④ 안전권 ⑤ 참정권

32. 헌법 제37조 제2항에 따른 기본권 제한의 사유가 아닌 것은?

- ① 국가 안전 보장 ② 질서 유지
③ 공공복리 ④ 개인적 신념
⑤ 법률에 의한 제한

33. "모든 국민은 법 앞에 평등하다"는 대한민국 헌법 조항은?

- ① 제10조 ② 제11조 ③ 제12조
④ 제19조 ⑤ 제37조

34. 헌법 제10조와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 근로 3권
② 거주 이전의 자유
③ 인간으로서의 존엄과 가치 및 행복 추구권
④ 재산권
⑤ 선거권

35. 기본권을 국가에 적극적으로 요구할 수 있는 권리는?

- ① 자유권 ② 평등권 ③ 사회권 ④ 청구권 ⑤ 참정권

36. 공권력으로 기본권을 침해당한 국민이 직접 청구하는 심판은?

- ① 위헌 법률 심판 ② 헌법 소원 심판
③ 탄핵 심판 ④ 권한 쟁의 심판
⑤ 정당 해산 심판

37. (가), (나)에 들어갈 기본권을 바르게 짝지은 것은?

(가) 종교 활동을 자유롭게 할 수 있다.
(나) 국가의 정책 결정에 참여하기 위해 투표를 한다.

- ① (가) 자유권 (나) 참정권
② (가) 자유권 (나) 사회권
③ (가) 사회권 (나) 참정권
④ (가) 평등권 (나) 청구권
⑤ (가) 청구권 (나) 자유권

38. 다음 사례에 적용된 인권 보장 제도는?

"국회에서 만든 법률이 헌법에 위반된다고 법원이 판단하여 위헌 여부를 심판을 헌법재판소에 요청하였다."

- ① 위헌 법률 심판 ② 헌법 소원 심판
③ 탄핵 심판 ④ 민사 소송
⑤ 행정 심판

39. 권력 분립의 목적으로 가장 적절한 것은?

- ① 정부의 효율성 극대화
② 국가 권력 남용을 방지하고 국민의 기본권을 보장
③ 국회의 권한 확대
④ 국제 협력 강화
⑤ 경제 성장 촉진

40. 시민 불복종의 정당화 조건이 아닌 것은?

- ① 목적의 정당성 ② 비폭력성
- ③ 공개성 ④ 처벌 감수
- ⑤ 개인 이익의 극대화

41. 헌법이 최고법으로서의 지위를 가지는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 가장 오래된 법이기 때문
- ② 국가의 근본 규범이자 인권 보장의 근거이기 때문
- ③ 가장 많은 조항을 담고 있어서
- ④ 외국의 법을 그대로 받아들였기 때문
- ⑤ 정부가 가장 자주 사용해서

42. 다음 중 사회권의 사례로 가장 적절한 것은?

- ① 재판 청구권 ② 거주 이전의 자유
- ③ 근로 3권 ④ 언론 출판의 자유
- ⑤ 재산권

43. 문화권 보장을 위한 법으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

ㄱ. 문화 기본법 ㄴ. 산업 안전 보건법 ㄷ. 문화 다양성의 보호와 증진에 관한 법률 ㄹ. 환경 정책 기본법

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄹ

44. 다음 상황에서 침해된 기본권은?

"국회 앞에서 정책에 반대하는 집회를 열려고 하였으나 이유 없이 금지되었다."

- ① 자유권 중 집회의 자유 ② 평등권
- ③ 사회권 ④ 청구권
- ⑤ 참정권

45. 다음 사례에 해당하는 인권 확장 단계는?

"공장에서 12시간 넘게 일하는 노동자가 최저 임금 인상을 요구하며 파업하였다."

- ① 자유권·평등권 확립 ② 참정권 확대
- ③ 사회권 등장 ④ 연대권 등장
- ⑤ 문화권 확립

46. 다음 중 국가인권위원회의 주된 역할로 옳은 것은?

- ① 국회의 법률 제정
- ② 법원의 판결
- ③ 인권 침해 진정 접수·조사·조치
- ④ 헌법 소원 심판
- ⑤ 정당 해산 심판

47. 헌법이 보장하는 기본권 중 성격이 다른 하나는?

- ① 거주 이전의 자유 ② 직업 선택의 자유
- ③ 재산권 ④ 근로의 권리
- ⑤ 언론의 자유

48. 헌법 제33조가 보장하는 노동 3권이 아닌 것은?

- ① 단결권 ② 단체 교섭권
- ③ 단체 행동권 ④ 경영 참가권
- ⑤ (모두 노동 3권)

49. 다음 헌법 조항이 보장하는 권리는?

"모든 국민은 신속한 재판을 받을 권리를 가진다. 형사 피고인은 상당한 이유가 없는 한 지체 없이 공개 재판을 받을 권리를 가진다."

- ① 자유권 ② 평등권 ③ 사회권 ④ 청구권 ⑤ 참정권

50. 다음 중 청구권에 해당하는 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

ㄱ. 재판 청구권 ㄴ. 청원권 ㄷ. 국가배상 청구권 ㄹ. 재산권

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

51. 다음 사례에 적용된 기본권은?

"장애인이 대중교통을 이용할 수 있도록 저상버스 설치를 요구하였다."

- ① 자유권 ② 평등권 ③ 사회권 ④ 청구권 ⑤ 참정권

52. 다음 인권 확장 단계와 대표 문서를 잘못 짝지은 것은?

- ① 자유권·평등권 - 프랑스 인권 선언
- ② 참정권 - 인민헌장
- ③ 사회권 - 바이마르 헌법
- ④ 연대권 - 세계 인권 선언
- ⑤ 자유권 - 세계 인권 선언

53. 주거권 침해 사례로 가장 적절한 것은?

- ① 주택이 심하게 노후화되어 붕괴 위험이 있는데도 보수가 이루어지지 않는 경우
- ② 방송 사업자의 편성권 침해
- ③ 개인의 이메일 도청
- ④ 재판이 지나치게 지연되는 경우
- ⑤ 선거권 제한

54. 기본권 제한의 원칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 명령·규칙으로도 제한 가능하다
- ② 본질적 내용은 침해할 수 없다
- ③ 국회 다수결로 무제한 제한 가능
- ④ 개인의 요청에 따라 제한 가능
- ⑤ 어떠한 경우에도 제한할 수 없다

55. 다음 상황에서 침해된 인권은?

"한 학생이 교실에서 부당한 체벌을 받아 정신적·신체적 피해를 입었다."

- ① 인간으로서의 존엄과 가치 ② 재산권
- ③ 선거권 ④ 문화권
- ⑤ 주거권

56. 다음 중 참정권의 사례가 아닌 것은?

- ① 선거권 ② 공무 부담권
- ③ 국민 투표권 ④ 정당 활동의 자유
- ⑤ 재판 청구권

57. "1948년 UN에서 채택된, 인권 보장의 국제적 기준을 마련한 선언"의 명칭은?

- ① 프랑스 인권 선언 ② 미국 독립 선언
- ③ 세계 인권 선언 ④ 인간과 시민의 권리 선언
- ⑤ 카이로 선언

58. 헌법재판소의 권한이 아닌 것은?

- ① 위헌 법률 심판 ② 헌법 소원 심판
- ③ 탄핵 심판 ④ 정당 해산 심판
- ⑤ 민사 재판

59. 다음 대화에서 옳은 진술을 한 학생만을 있는 대로 고른 것은?

갑: 인권은 국가가 시민에게 부여한 권리이다.
을: 인권은 국적과 관계없이 인간이라면 누구나 가진다.
병: 사회권은 산업 혁명 이후 인간다운 생활 보장 요구로 등장했다.

- ① 갑 ② 을 ③ 갑, 을
- ④ 을, 병 ⑤ 갑, 을, 병

60. 다음 자료에 나타난 인권 확장 단계는?

"영국 여성들은 20세기 초까지 참정권이 없었으나 여성 참정권 운동을 통해 1918년 30세 이상 여성의 선거권을 얻었다."

- ① 자유권·평등권 요구 ② 참정권 확대
- ③ 사회권 등장 ④ 연대권 등장
- ⑤ 환경권 등장

61. 헌법 제12조가 보장하는 것은?

- ① 재산권 ② 언론의 자유
- ③ 신체의 자유 ④ 거주 이전의 자유
- ⑤ 집회의 자유

62. 다음 사례에서 강조되는 기본권은?

"한 대학생이 SNS에 자신의 의견을 자유롭게 게시하였다."

- ① 재산권 ② 언론·출판의 자유
- ③ 집회·결사의 자유 ④ 직업 선택의 자유
- ⑤ 거주 이전의 자유

63. 기본권 구제 제도 중 성격이 다른 하나는?

- ① 법원의 재판
- ② 헌법 소원 심판
- ③ 위헌 법률 심판
- ④ 국가인권위원회의 진정 조사
- ⑤ 개인의 사적 복수

64. 다음 자료가 강조하는 인권의 특징은?

"모든 인간은 인종·성별·국적을 불문하고 인권을 가진다."

- ① 천부성 ② 보편성 ③ 항구성
- ④ 불가침성 ⑤ 가변성

65. 다음 조항이 규정하는 원칙은?

"모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 선거권을 가진다."

- ① 보통 선거 ② 평등 선거 ③ 비밀 선거
- ④ 직접 선거 ⑤ 자유 선거

66. 문화권 보장 사례로 가장 적절한 것은?

- ① 최저 주거 기준 설정
- ② 문화 예술 진흥법에 따른 예술 활동 지원
- ③ 산업 안전 보건법 제정
- ④ 환경 영향 평가 시행
- ⑤ 노동조합 결성 지원

67. 다음 진술 중 옳지 않은 것은?

- ① 인권은 인종·성별에 상관없이 누구나 가진다.
- ② 기본권 제한 시에도 본질적 내용은 침해할 수 없다.
- ③ 헌법 소원은 국가가 아닌 개인이 청구한다.
- ④ 사회권은 자유권보다 먼저 등장하였다.
- ⑤ 연대권은 국제적 연대가 강조된다.

68. "모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다."는 헌법 조항은?

- ① 제10조 ② 제11조 ③ 제15조
- ④ 제34조 ⑤ 제37조

69. 다음 사례들의 공통된 배경으로 가장 적절한 것은?

- 인공지능 감시 사회 논란
- 개인 정보 유출 사건
- 잊힐 권리 요구

- ① 자연재해 증가 ② 정보 사회의 발달
 ③ 경제 성장 둔화 ④ 인구 감소
 ⑤ 전쟁 발발

70. 다음 중 안전권과 가장 관련이 깊은 사례는?

- ① 도서관에서 책을 자유롭게 읽는 행위
 ② 지진 대비를 위한 재난 안전 훈련 실시
 ③ 문화 축제 참가
 ④ 주민 등록 이전
 ⑤ 결혼과 가족생활

I 인권보장과 헌법 · 단답형

문자·T · 30문항

1. 태어나면서부터 하늘로부터 부여받은 권리라는 뜻으로, 인권의 특성 중 하나를 무엇이라 하는가?

2. 인종·성별·종교·사회적 신분 등과 관계없이 모두가 가진다는 인권의 특성을 쓰시오.

3. 일정 기간에만 한정되는 것이 아니라 영구히 보장된다는 인권의 특성은 무엇인가?

4. 남에게 양도할 수 없고 남의 권리를 빼앗을 수 없다는 인권의 특성을 쓰시오.

5. 1215년 영국에서 왕권을 제한하기 위해 승인된 문서의 이름을 쓰시오.

6. 1689년 영국에서 발표된 인권 보장 문서의 이름을 쓰시오.

7. 1789년 프랑스 혁명 이후 발표된, 자유·평등·저항권을 명시한 선언은?

8. 노동자의 참정권 확대를 위해 1838년 발표된 문서의 명칭을 쓰시오.

9. 사회권을 처음으로 명시한 헌법의 이름을 쓰시오.

10. 1948년 UN에서 채택되어 인권 보장의 국제적 기준을 제시한 선언은?

11. 평화권·환경권·발전권 등 국제적 연대가 강조되는 인권을 무엇이라 하는가?

12. 쾌적하고 안정적인 주거 환경에서 인간다운 주거 생활을 할 권리는?

13. 각종 위협으로부터 안전을 보장받을 권리는 무엇인가?

14. 건강하고 쾌적한 환경에서 살 권리를 무엇이라 하는가?

15. 개인이 자유롭게 공동체의 문화생활에 참여할 권리를 무엇이라 하는가?

16. 자신이 표현한 내용을 언제든지 자유롭게 삭제할 수 있는 권리는?

17. 주거권 보장을 위해 제정된 대표적 법의 이름을 쓰시오.

18. 헌법 제37조 제2항에 따라 기본권을 제한할 수 있는 세 가지 사유를 모두 쓰시오.

19. 기본권 제한은 어떤 형식의 규범으로만 가능한지 쓰시오.

20. 기본권을 제한하더라도 무엇이 침해할 수 없는지 쓰시오.

21. "모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 가진다."는 대한민국 헌법 몇 조인가?

22. 국가 권력의 간섭 없이 자유롭게 살아갈 권리를 무엇이라 하는가?

23. 국가에 인간다운 생활 보장을 요구할 수 있는 권리를 무엇이라 하는가?

24. 국가 의사 결정에 참여할 수 있는 권리를 무엇이라 하는가?

25. 다른 기본권 침해 시 국가에 구제를 요구할 수 있는 권리는?

26. 공권력에 의해 기본권을 침해당한 국민이 헌법재판소에 청구하는 심판의 이름은?

27. 노동 3권에 해당하는 세 가지를 모두 쓰시오.

28. 정의롭지 못한 법이나 정책에 공개적·비폭력적으로 저항하는 행위를 무엇이라 하는가?

29. 국가 권력을 입법·행정·사법으로 나누어 견제·균형을 이루게 하는 제도는?

30. 인권 침해 진정을 조사·조치하는 국가 기관의 명칭을 쓰시오.

정답과 해설

I 인권보장과 헌법 · 학습지 퀴즈 · 형성평가 · 미래엔 문항 · 수능식 문항 · 단답형

2026. 10. 4.

I 인권보장과 헌법 · 학습지 퀴즈

20개

1	④	2	①	3	③	4	⑤	5	②
6	④	7	①	8	①	9	⑤	10	②
11	④	12	①	13	③	14	⑤	15	②
16	②	17	①	18	②	19	⑤	20	②

1. ④ 태어나면서부터 가지는 당연한 권리 → 천부성. 보편성은 인종·성별 등과 관계없이 모두가 가짐, 불가침성은 양도·박탈 불가, 항구성은 영구히 보장됨.

2. ① 인권은 헌법 규정 여부와 관계없이 인간이라는 이유만으로 보장받는 권리이다. 헌법에 규정되어야만 보장된다는 것은 인권의 특징이 아니다.

3. ③ 명예혁명·미국 독립 혁명·프랑스 혁명은 시민 혁명이다. 시민 혁명 이후 영국 권리 장전, 미국 독립 선언문, 프랑스 인권 선언이 발표되어 자유권·평등권이 강조되었다.

4. ⑤ 권리 장전(1689)은 영국 명예혁명 과정에서 발표되었으며, 의회가 왕권을 견제함으로써 시민의 권리와 자유를 보장하였다.

5. ② 인민헌장(1838)은 차티스트 운동의 요구이다. 시민 혁명 직후에도 재산·성별에 따라 정치 참여가 제한되자 참정권 확대를 요구하였고, 20세기 이후 대부분의 나라에서 참정권이 보장되었다.

6. ④ 산업 혁명 이후 열악한 노동 환경·빈부 격차로 인간다운 생활이 어려워지자 국가가 시민의 생존을 적극적으로 보장해 달라고 요구하였고, 독일 바이마르 헌법에 사회권이 처음 명시되었다.

7. ① (가)는 연대권이다. 세계 인권 선언 발표로 인권 보장의 국제적 기준이 마련되고 지구촌 구성원 모두의 인권 보장을 위해 함께 노력하면서 연대권이 강조되었다.

8. ① 시민 혁명(자유권·평등권) → 차티스트 운동·여성 참정권 운동(참정권 확대) → 산업 혁명 이후 바이마르 헌법(사회권) → 세계 인권 선언 이후(연대권) 순이다.

9. ⑤ 국가의 의사 결정에 참여할 권리는 참정권이다. 안전권은 자연재해, 과학기술 발전에 따른 인위적 위험 등으로부터 안전을 보호받을 권리이다.

10. ② 최저 주거 기준은 「주거 기본법」에 따라 주거 약자를 지원하기 위한 것으로 주거권 보장 노력에 해당한다.

11. ④ ㄷ. 「재난 및 안전 관리 기본법」은 안전권 보장 법률이다. 환경권은 「환경 정책 기본법」 등으로 보장하며, 환경 분쟁 조정 제도가 마련되어 있다.

12. ① 문화권에는 문화적 삶의 주체로서 자신의 문화적 정체성을 유지할 권리가 포함된다. 다문화 사회 진전으로 이주민의 문화적 정체성 존중 요구가 커졌다.

13. ③ 잊힐 권리는 정보 사회 발달로 정보의 소유·접근, 사생활 보호의 필요성이 대두되면서 등장하였다.

14. ⑤ 국가 권력의 간섭을 받지 않고 자유롭게 생활할 권리는 자유권이다. 사회권은 국가에 인간다운 생활의 보장을 요구할 수 있는 권리이다.

15. ② 투표는 국가의 의사 결정에 참여하는 참정권, 형사 보상 청구는 다른 기본권 침해에 대한 구제를 요구하는 청구권이다.

16. ② 기본권은 법률로써만 제한할 수 있고, 제한하더라도 본질적인 내용은 침해할 수 없다. 또한 보호하려는 공익이 침해되는 개인의 이익보다 커야 한다.

17. ① 정당 설립의 자유와 복수 정당 제도는 다양한 정치적 견해를 정책 결정에 반영하여 민주적 기본 질서를 유지한다. 권력 분립은 입법권-국회, 행정권-정부, 사법권-법원이며 권력 남용을 막는 것이 목적이다.

18. ② 헌법재판소 심판 중 대부분은 위헌 법률 심판과 헌법 소원 심판이다. 법원의 제청 → 위헌 법률 심판, 공권력에 의한 기본권 침해 구제 → 헌법 소원 심판.

19. ⑤ 국가 인권 위원회는 인권 침해 구제를 담당하는 인권 보호 기관이다. 국민 권익 위원회는 고충 민원 처리 및 불합리한 행정 제도 개선을 담당한다.

20. ② 재산에 따른 선거권 제한은 시민 혁명 직후의 모습이며 오늘날 민주적 선거 제도에 어긋난다. 일정 나이의 모든 국민에게 선거권·공무 부담권을 부여한다.

I 인권보장과 헌법 · 형성평가

36개

1	①	2	④	3	③	4	⑤	5	⑤
6	④	7	③	8	①	9	④	10	④
11	③	12	④	13	③	14	⑤	15	④
16	①	17	②	18	③	19	①	20	②
21	②	22	③	23	⑤	24	③	25	①
26	③	27	①	28	④	29	⑤	30	①
31	④	32	②	33	③	34	②	35	①
36	③								

1. ① 노예를 바다에 던진 행위를 당시 법원은 죄가 없는 것으로 판단하였다. 이러한 당시의 상황을 통해 인간존엄성의 의미를 성찰해야 함을 수업 목표로 추론할 수 있다.

2. ④ 인권은 태어나면서부터 누구나 당연히 가지는 권리이다. 다른 사람에게 양도할 수 없고 헌법에 규정이 있든 없든 보장받아야 할 권리이다.

3. ③ 미국 독립 혁명의 결과 미국 독립 선언문이, 프랑스 혁명으로 인간과 시민의 권리 선언이 발표되었다. 두 선언 모두 인간의 존엄성, 자유와 평등을 강조하였다.

4. ⑤ 프랑스 혁명의 결과 발표된 인간과 시민의 권리 선언에는 자유와 평등의 천부 인권성, 국민 주권 사상, 시민의 저항권 사상, 국가의 권력 남용 방지 등이 포함되어 있다. [바로잡기] ⑤ 정치적 결사의 자유는 어떠한 경우에도 침해될 수 없음을 명시하고 있다.

5. ⑤ 바이마르 헌법 제151조는 인간다운 생활의 보장을 위한 경제생활의 질서, 제163조는 노동권을 명시하고 있다. 두 조항 모두 최소한의 인간다운 생활의 보장을 국가에 요구하는 사회권에 해당한다.

6. ④ 독일 바이마르 헌법에서 처음으로 사회권을 명시하였다. [바로잡기] ① 영국 권리 장전을 통해 의회가 국왕을 견제하기 시작하였다. ② 미국 독립 선언문에서는 인간존엄성, 자유와 평등, 저항권 사상 등이 강조되었다. ③ 프랑스 인간과 시민의 권리 선언 이후에도 여성의 참정권은 인정되지 않았고 이에 여성 참정권 운동이 이어졌다. ⑤ 자본주의의 모순에 대한 반성에서 나타난 것은 독일 바이마르 헌법에서의 사회권 보장이다.

7. ③ ㉠은 연대권이다. 연대권은 자신이 소속되어 있는 공동체에서 더 나아가 국제적인 연대와 협력을 중시하는 권리이다. 인종이나 국적과 관계없이 누구나 평등하게 대우받을 권리, 평화의 권리, 재난으로부터 구제받을 권리 등이 해당한다. [바로잡기] ③ 참정권에 해당한다.

- 8. ①** 자료는 세계 인권 선언이다. 세계 인권 선언은 인권 보장이 인류가 추구해야 할 보편적 가치임을 선포하여 인권의 국제적 기준을 제시하였다.
- 9. ④** 오늘날 인구의 도시 집중, 과학기술의 발달, 지구촌 기후위기, 세계화와 다문화 사회의 진전 등으로 사회가 급속도로 변화하면서 주거권, 안전권, 환경권, 문화권과 같은 인권이 강조되고 있다.
- 10. ④** 산업화와 도시화가 진행되면서 환경권이, 도시의 인구 집중으로 주거 환경이 악화되면서 주거권이 강조되었다. 각종 안전사고, 감염병 대유행 등으로 안전권이 강조되었고 여가의 증대로 문화생활의 요구가 증가하면서 문화권이 강조되었다. [바로잡기] ④ 천부 인권 사상과 계몽사상의 확산으로 자유와 평등이 강조된 것은 근대 시민 혁명 시기이다.
- 11. ③** 정부의 매입 임대 주택 정책은 주거 약자의 주거권 확보를 위해 필요한 것이다. 주거권은 쾌적하고 안정적인 주거 환경에서 인간다운 주거 생활을 할 권리로서 최소한의 인간다운 생활을 국가에 요구할 수 있는 권리이다.
- 12. ④** 자료에서는 주거권이 침해되고 있음을 보여 준다. 주거권은 국가가 적극적으로 개입하여 주거 약자를 위한 정책을 추진해야 보장된다.
- 13. ③** 미세 먼지 비상 저감 조치는 환경권과 관련 있다. 우리 헌법 제35조 제1항에서는 환경권을 규정하고 있다.
- 14. ⑤** 헌법 제9조와 세계 인권 선언 제27조에서는 문화권을 강조하고 있다.
- 15. ④** 제시문에서는 문화권을 강조하고 있다. 문화권은 여가의 증대로 대두하였으며 지역 간 문화 격차를 해소하는 역할도 한다.
- 16. ①** ㉠은 잊힐 권리이다. 잊힐 권리는 자신의 개인적인 정보를 스스로 삭제함으로써 개인의 자기 정보 결정권과 관련 있다. [바로잡기] ㉠은 사회권, ㉡은 문화권과 관련 있다.
- 17. ②** 헌법에 기본권을 명시하고 국가 권력이 이를 침해하지 못하도록 각종 제도적 장치를 두는 것은 국민의 인권을 보장하기 위해서이다.
- 18. ③** 제시된 기본권은 청구권이다. 청구권은 권리와 이익이 침해되었거나 침해될 염려가 있을 때 이를 보장하고 확보하기 위한 권리이다.
- 19. ①** (가)는 자유권, (나)는 사회권, (다)는 청구권이다. ① 자유권은 국가 권력에서 벗어나 자유롭게 개인의 생활을 영위하고자 하는 권리이다. [바로잡기] ② 권리 침해를 회복할 수 있는 수단이나 절차와 관련된 것은 청구권이다. ③ 자본주의의 고도화에 따른 문제점을 완화하기 위해 등장한 것은 사회권이다. ④ 자유권은 내국인과 외국인 관계없이 누구에게나 보장된다. ⑤ 자유권, 사회권, 청구권은 모두 국가 안전 보장, 질서 유지, 공공복리를 위해 필요한 경우에 제한할 수 있다.
- 20. ②** 헌법에 직업 선택의 자유가 명시되어 있지만 그 기본권의 행사가 무제한인 것은 아니다. 필요한 경우에 한하여 제한할 수 있다.
- 21. ②** 기본권 제한은 국가 안전 보장, 질서 유지, 공공복리를 위한 목적의 경우에만 가능하며, 국회에서 제정한 법률에 의해서만 제한해야 한다. 제한하는 경우에도 기본권의 본질적인 내용을 침해해서는 안 된다. [바로잡기] ㉡. 기본권 제한으로 인해 달성하려고 하는 공익이 침해되는 이익보다 커야 한다.
- 22. ③** 대통령의 법률안 거부권은 정부가 국회를 견제하는 기능을 하며 국회의 국무총리 또는 국무 위원 해임 건의권은 국회가 정부를 견제하는 기능을 한다. 이러한 권력의 분립과 견제는 국가 권력의 남용을 막아 국민의 인권을 보장할 수 있도록 한다.
- 23. ⑤** A는 법원, B는 국회, C는 정부이다. 정부는 사면권을 통해 법원을 견제할 수 있다. [바로잡기] ① 조약의 체결 및 비준권은 대통령이 갖는다. ② 정당 해산 심판권은 헌법재판소의 권한이다. ③ 국무총리 해임 건의권은 국회의 권한이다. ④ 법원은 명령·규칙 심사권을 통해 정부를 견제할 수 있다.

- 24. ③** 법무부의 공고 규정은 국가 공권력의 행사이고 같은 공권력의 행사로 인해 기본권을 침해당했다고 판단했으므로 헌법재판소에 헌법 소원 심판을 청구할 수 있다.
- 25. ①** 사례를 통해 시민 참여는 공동체의 이익을 증진하고 대의 민주주의를 보완하는 기능을 하고 있음을 알 수 있다.
- 26. ③** 병은 온라인을 통해 구청에 자신의 의견을 제시하는 글을 올렸다. 이러한 시민 참여 방법은 시간과 공간의 제약이 적다. [바로잡기] ① 선거는 대표자를 뽑는 활동이므로 개인의 이익을 실현하기 위한 것으로 볼 수 없다. ② 가장 기본적인 시민 참여 방법은 선거와 투표 참여이다. ④ 선거와 온라인에 글쓰기는 개인적 참여 방법, 이익 집단에 참여하는 것은 집단적 참여 방법이다.
- 27. ①** 갑이 주말마다 요양원에서 자원봉사 활동을 하는 것은 지속적이며 개인적인 참여 방법이다. 을이 노동조합 간부로서 해마다 임금 협상에 참여하는 것은 지속적이며 집단적인 참여 방법이다.
- 28. ④** (가) 갑이 시민 단체에 가입하여 활동한 것은 집단적이고 지속적 참여 방법이다. (나) 을이 온라인을 통해 글을 올리는 것은 개인적이고 일시적인 참여 방법이다. 모두 공익을 위한 시민 참여 사례이다. [바로잡기] ㉡. 시·공간의 제약이 적은 것은 온라인을 통한 참여 방법이다. ㉢. 두 방법 모두 정치 과정에서 영향력을 행사하므로 투입 기능을 담당한다.
- 29. ⑤** 버스 승차 거부 운동이 시민불복종으로 인정되기 위해서는 행위 목적이 정당해야 하고, 비폭력적인 방법을 사용해야 하며, 최후의 수단이어야 한다. 또 처벌을 감수해야 한다. [바로잡기] ⑤ 시민불복종은 법률보다 양심에 따라 행동해야 한다.
- 30. ①** ㉠은 시민불복종이다. ㉡. 시민불복종은 목적을 달성하기 위한 최후의 수단으로 사용되어야 한다. ㉢. 시민불복종은 정의에 어긋나는 법이나 정책에 저항하는 것이어야 한다.
- 31. ④** 제시문은 시민불복종에 관한 롤스의 주장이다. 롤스는 사회적 다수에 의해 공유된 정의관이 시민불복종의 기준이 되어야 한다고 주장하였다.
- 32. ②** A는 시민불복종이다. 시민불복종이 정당화되기 위해서는 법이나 정책이 정의에 어긋나는 것이어야 한다. 최후의 수단으로 사용해야 하고, 비폭력적인 방법을 써야 하며, 처벌을 감수해야 한다.
- 33. ③** ㉠은 사회적 소수자이다. 사회적 소수자는 주류 집단보다 권력의 열세에 있지만 반드시 수적으로 소수를 의미하는 것은 아니다. [바로잡기] ③ 사회적 소수자는 사회마다 다른 기준에 의해 규정되므로 하나의 공통된 기준은 없다.
- 34. ②** 갑은 A국에서는 장애인이라는 이유로 사회적 소수자로 살았지만 B국에서는 그렇지 않았다. 이를 통해 사회적 소수자는 사회에 따라 상대적으로 규정됨을 알 수 있다.
- 35. ①** 우리 사회에서 이주 노동자의 인권이 침해 받는 이유 중 하나는 근로 기준법의 규정이 이주 노동자에게 불리하게 되어 있기 때문이다. 따라서 불합리한 규정부터 개정해야 하며 사용자는 인권 감수성을 가지고 이주 노동자를 대우해야 한다.
- 36. ③** 을은 17세로서 연소 근로자이므로 1일 7시간 이내에서 근로해야 하며 친권자의 동의를 얻어 근로 계약을 체결해야 한다. [바로잡기] ③ 연소 근로자도 법정 최저 임금 이상을 받아야 한다.

I 인권보장과 헌법·미래엔 문항

16개

1	②	2	②	3	③	4	⑤	5	①
6	⑤	7	⑤	8	③	9	④	10	③
11	③	12	②	13	①	14	②	15	⑤
16	⑤								

1. ② 인권은 태어나면서부터 당연히 보장되며, 인류 구성원 누구나 가지는 권리이다. 남에게 양도할 수 없고 영구히 보장되는 권리이다. 같은 순서1과 순서4에, 을은 순서2에 대해 옳게 답변하였다. 따라서 같은 오른쪽으로 2칸 위로 올라가 (나)에, 을은 오른쪽으로 1칸 위로 올라가 (가)에 위치한다.
2. ② (가)는 미국 독립 혁명, (나)는 영국 명예혁명, (다)는 프랑스 혁명에 관한 내용이다. ㄱ. (가)의 '독립 선언문'에는 천부 인권, 국민 주권, 저항권 등이 규정되었다. ㄴ. 역사적으로 영국 명예혁명 - 미국 독립 혁명 - 프랑스 혁명 순으로 전개되었다. 바로잡기: ㄴ. (나)의 결과 의회에 의해 왕의 권한이 대폭 축소되었다. ㄷ. 보통 선거의 원칙이 확립된 것은 20세기 이후이다.
3. ③ A는 안전권, B는 환경권, C는 주거권이다. 안전권 보장을 위해 국가는 「산업 안전 보건법」 등을 통해 기업이 사업장에서 안전 관리를 강화하고 산업 재해 발생을 줄이는 노력을 하도록 규정하고 있다. 바로잡기: ② A~C 모두 국가의 적극적인 역할이 있어야 보장할 수 있다. ④ 주거 안정과 주거 수준 향상을 위한 다양한 정책 시행은 (다)에 들어갈 수 있다. ⑤ 미세 먼지 비상 저감 조치 시행은 (나)에 들어갈 수 있다.
4. ⑤ 적극적 성격이며 교육을 받을 권리를 포함하는 C는 사회권이고, 적극적 성격이지만 교육을 받을 권리를 포함하지 않는 B는 청구권이다. 따라서 A는 자유권이다. 바로잡기: ① 참정권, ② 사회권에 해당한다. ③, ④ 자유권에 해당한다.
5. ① A는 국회, B는 정부, C는 법원이다. 제61조 제①항은 국정 감사와 국정 조사권을 규정하고 있으며, 이는 정부에 대한 국회의 견제 장치이다. 제79조 제①항은 사면권을 규정하고 있으며, 이는 법원에 대한 정부의 견제 장치이다. 제107조 제②항은 명령·규칙·처분 심사권을 규정하고 있으며, 이는 정부에 대한 법원의 견제 장치이다.
6. ⑤ 시민불복종이 정당화되기 위해서는 행위의 목적이 정당해야 하고 합법적인 수단으로 해결되지 않을 때 사용하는 최후의 수단이어야 한다. 공개적이고 비폭력적이어야 하며 처벌을 감수해야 한다. 바로잡기: ㄴ. 시민불복종은 잘못된 법이나 정책을 바로잡기 위해 의도적으로 법에 대한 복종을 거부하기도 한다.
7. ⑤ 15세 이상 18세 미만인 사람의 근로 시간은 1일에 7시간, 1주에 35시간을 초과하지 못한다. 다만 당사자 사이의 합의에 따라 1일에 1시간, 1주에 5시간을 한도로 연장할 수 있다. 바로잡기: ① 친권자나 후견인은 미성년자의 근로 계약을 대리할 수 없다. ② 사용자는 근로 시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게 시간을 근로 시간 도중에 주어야 한다. ③ 임금은 통화(通貨)로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하며, 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급한다. ④ 당사자가 합의하면 연장 근로를 포함하여 1일에 7시간, 1주에 35시간을 초과하여 근로할 수 있다.
8. ③ 세계 기아 지수(GHI)는 영양 결핍 인구, 발육 부진 아동, 영유아 사망률 등을 기준으로 측정한다. 예멘, 중앙아프리카 공화국, 콩고 민주 공화국 등은 '위험' 수준의 굶주림을 겪고 있다. 이들 국가는 홍수나 가뭄 등의 자연재해로 식량 생산이 어렵거나 민주주의가 정착되지 못하고 잦은 내전으로 평화로운 삶이 유지되지 못하는 등의 특징이 있다. 바로잡기: ㄱ. ㄴ. 영유아 사망률이 낮고, 1인당 국민 소득이 높을수록, 관개 시설 및 식량 저장·유통망이 잘 갖추어져 있을수록 세계 기아 지수는 낮은 경향을 보인다.
9. ④ 인권은 태어나면서부터 당연히 보장되며, 인류 구성원 누구나 가지는 권리이다. 남에게 양도할 수 없는 권리고 영구히 보장되며 다른 사람에 의해 침해될 수 없다.
10. ③ 세계 인권 선언은 인권의 국제적 기준을 제시하고, 인권 보장의 국제적 연대를 강조한 인권 관련 문서이다. 바로잡기: ① 바이마르 헌법은 산업 혁명 이후 나타난 빈부 격차, 열악한 노동 환경에 대한 반성에서 나타난 헌법이다. ② 사회권이 명시된 최초의 문서는 바이마르 헌법이다. ④ 노동자의 참정권을 주장한 문서는 영국 인민헌장이다. ⑤ 바이마르 헌법에서는 2세대 인권인 사회권을, 세계 인권 선언에서는 3세대 인권인 연대권을 강조하고 있다.

11. ③ (가)는 주거권, (나)는 안전권, (다)는 환경권이다. 국민의 자유와 권리는 국가 안전 보장, 질서 유지, 공공복리를 위해 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있다.
12. ② 정당 설립의 자유와 복수 정당제, 공정한 선거 제도 등은 궁극적으로 국민의 인권 보장을 위한 헌법상의 제도적 장치이다.
13. ① 같은 참정권을, 을은 자유권을 침해당하였다.
14. ② 밑줄 친 ㉠은 시민 참여이다. 바로잡기: ㄴ. 시민 참여는 시민이 직접 공공 문제 해결에 개입하는 것이므로 대표자에 의해 이루어지는 간접 민주주의의 한계를 보완한다. ㄴ. 사회적 희소 가치를 권위적으로 배분하는 것은 정치의 기능이다.
15. ⑤ 우리나라에서 일하는 이주 노동자는 근로 기준법 일부 조항이 적용되지 않아 인권 침해 우려가 크다. 사회적 차원의 해결 방안으로 근로 기준법을 개정하여 이주 노동자도 보호받도록 해야 한다. 바로잡기: ① 인권 침해 심화 우려. ②, ③, ④ 개인적 차원의 해결 방안이다.
16. ⑤ ㄷ. 자료에서 아동 권리 지표가 낮은 나라는 아프리카 지역에 몰려 있으며 이 지역은 빈곤이 심각하다. ㄴ. 아동 인권 침해국은 대체로 빈곤과 관련이 있으므로 국제 사회가 연대하여 해결책을 모색해야 한다. 바로잡기: ㄱ. 자료에 미국 산출 자료 없음. ㄴ. 아동 노동 참여율이 높다면 아동의 권리 지표도 낮다.

I 인권보장과 헌법 · 수능식 문항

70개

1	②	2	③	3	③	4	②	5	④
6	③	7	④	8	②	9	②	10	③
11	②	12	⑤	13	②	14	③	15	④
16	②	17	④	18	③	19	②	20	⑤
21	⑤	22	⑤	23	③	24	④	25	①
26	②	27	④	28	②	29	②	30	②
31	③	32	④	33	②	34	③	35	③
36	②	37	①	38	①	39	②	40	⑤
41	②	42	③	43	②	44	①	45	③
46	③	47	④	48	④	49	④	50	③
51	③	52	⑤	53	①	54	②	55	①
56	⑤	57	③	58	⑤	59	④	60	②
61	③	62	②	63	⑤	64	②	65	①
66	②	67	④	68	④	69	②	70	②

1. ② 헌법 제10조 → 인간의 존엄과 가치, 행복 추구권. 헌법 제11조 → 평등권.
2. ③ 세 문서 모두 시민 혁명 과정에서 자유권·평등권 확립에 결정적 역할을 했다.
3. ③ 독일 바이마르 헌법(1919) — 사회권 최초 명시.
4. ② 천부성은 태생적 부여, 불가침성은 양도·박탈 불가.
5. ④ 재판 청구권은 청구권.
6. ③ 헌법 제37조 제2항 — 기본권 제한 요건과 한계.
7. ④ 세계 인권 선언은 연대권 등장 단계와 연결된다.
8. ② 같은 천부성 부정, 병은 보편성 부정. 을·정만 옳다.
9. ② 재난·안전 관리 → 안전권.
10. ③ 문화적 정체성·다문화 이해 → 문화 다양성 관련 법률.
11. ② 개인이 직접 청구하는 것은 헌법 소원 심판.

12. ⑤ 인민헌장(1838)은 노동자 참정권 요구 문서로 참정권 단계와 연결된다.
13. ② 주거 기본법의 최저 주거 기준 설정 등 주거 약자 지원 필요.
14. ③ 참정권과 청구권은 성격이 다른 별개의 권리. 갑·을·병 옳음.
15. ④ 권력 분립은 지배가 아닌 견제·균형을 목적으로 한다.
16. ② 주거 환경 훼손과 생활 환경 침해 → 주거권·환경권.
17. ④ 행정 심판·재판 청구 등은 청구권.
18. ③ 근대 시민 혁명은 자유권·평등권 확립이 목적.
19. ② 온라인 서명·캠페인은 청원·서명 운동에 해당.
20. ⑤ 근로 3권은 헌법 제33조. 제39조는 국방의 의무.
21. ⑤ 인권은 시대에 따라 확장될 수 있지만 임의로 변경되는 가변성은 특징이 아니다. 오히려 항구성이 특징이다.
22. ⑤ 문화 상대주의는 문화를 이해하는 태도로 근대 시민 혁명의 사상적 배경이 아니다.
23. ③ 미국 독립 선언문의 구절이다.
24. ④ 독일 바이마르 헌법(1919)에서 처음으로 사회권이 명시되었다.
25. ① 대헌장(1215) → 미국 독립 선언(1776) → 프랑스 인권 선언(1789) → 세계 인권 선언(1948).
26. ② 1838년 인민헌장을 토대로 노동자의 참정권 확대를 요구한 운동이다.
27. ④ 언론·출판의 자유는 자유권(제1세대 인권)에 해당한다.
28. ② 주거권 보장은 「주거 기본법」이 근거이다.
29. ② 자연재해·인위적 위험으로부터 안전을 보장하는 안전권과 관련된다.
30. ② 환경권은 헌법 제35조에 국민의 권리이자 국민이 노력해야 할 의무로 규정되어 있다.
31. ③ 정보 사회 발달로 대두된 잊힐 권리이다.
32. ④ 기본권 제한의 사유는 국가 안전 보장·질서 유지·공공복리이다.
33. ② 헌법 제11조 제1항.
34. ③ 헌법 제10조는 인간의 존엄과 가치, 행복 추구권을 규정한다.
35. ③ 사회권은 20세기 이후 등장한 적극적 권리로 교육·근로·환경권 등이 포함된다.
36. ② 헌법 소원 심판은 국민이 직접 기본권 구제를 청구하는 제도이다.
37. ① 종교의 자유는 자유권, 투표는 참정권.
38. ① 법원이 재판 중 위헌 여부의 심판을 제청하는 것은 위헌 법률 심판이다.
39. ② 권력 분립은 견제와 균형을 통해 기본권을 보장한다.
40. ⑤ 시민 불복종은 공익을 위한 것이지 개인 이익 극대화가 아니다.
41. ② 헌법은 국가의 근본 규범으로 인권 보장의 근거가 된다.
42. ③ 근로자의 근로 3권 보장은 사회권의 대표적 예이다.
43. ② 문화 기본법과 문화 다양성 관련 법률이 문화권 보장 관련.
44. ① 집회·결사의 자유는 헌법 제21조가 보장하는 자유권.
45. ③ 노동 환경 개선·생존권 보장은 사회권과 관련.
46. ③ 국가인권위원회는 인권 침해 진정 조사·조치.
47. ④ 근로의 권리는 사회권이고 나머지는 자유권.
48. ④ 경영 참가권은 헌법상 노동 3권에 포함되지 않는다.
49. ④ 재판 청구권은 청구권에 속한다.

50. ③ 청구권: 재판 청구권·청원권·국가 배상 청구권 등. 재산권은 자유권.
51. ③ 인간다운 생활의 보장을 요구하는 사회권.
52. ⑤ 세계 인권 선언은 연대권 등장과 관련된다.
53. ① 최저 주거 기준 미달의 주거 환경은 주거권 침해.
54. ② 기본권의 본질적 내용은 침해할 수 없다.
55. ① 인간의 존엄성 침해에 해당한다.
56. ⑤ 재판 청구권은 청구권.
57. ③ 1948년 UN 총회에서 채택된 세계 인권 선언.
58. ⑤ 민사 재판은 법원의 권한.
59. ④ 인권은 국가가 부여하는 것이 아니라 인간이 태어날 때부터 가진다(천부성). 을·병 옳음.
60. ② 여성 참정권 운동은 참정권 확대 단계.
61. ③ 헌법 제12조 신체의 자유.
62. ② 표현의 자유는 언론·출판의 자유(헌법 제21조).
63. ⑤ 사적 복수는 법치주의에 어긋난다.
64. ② 인권의 보편성.
65. ① 재산·성별 등의 조건 없이 일정 나이 이상 국민 모두에게 부여 → 보통 선거.
66. ② 문화 예술 진흥법 등을 통한 예술 활동 지원은 문화권 보장의 예.
67. ④ 자유권이 먼저(근대 시민 혁명), 사회권은 20세기 등장.
68. ④ 헌법 제34조.
69. ② 모두 정보 사회 발달에 따른 새로운 인권 문제.
70. ② 안전권은 재난·안전 관련.

I 인권보장과 헌법 · 단답형 30개

- 1 천부성
- 2 보편성
- 3 항구성
- 4 불가침성
- 5 대헌장(마그나 카르타)
- 6 권리 장전
- 7 프랑스 인권 선언(인간과 시민의 권리 선언)
- 8 인민헌장
- 9 바이마르 헌법
- 10 세계 인권 선언
- 11 연대권
- 12 주거권
- 13 안전권
- 14 환경권
- 15 문화권
- 16 잊힐 권리
- 17 주거 기본법
- 18 국가 안전 보장, 질서 유지, 공공복리
- 19 법률
- 20 본질적인 내용
- 21 제10조

22 자유권

23 사회권

24 참정권

25 청구권

26 헌법 소원 심판

27 단결권, 단체 교섭권, 단체 행동권

28 시민 불복종

29 권력 분립 제도

30 국가인권위원회